

الملزمه الكامله للفرقة الثالثه

لمادة الأحوال الشخصية للمسلمين المنهج الجديد ٢٠٢٦

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح بالإعتماد عليها

وكفايا دعوه حلوه وإنك تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613 واتساب

📖 أولاً وثانياً: النص الأكاديمي الحرفي + 🧠 شرح وتفهم صاحبك
الدحيح (بالبلدي)

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: تمهيد المادة]** [1]**

< ****تمهيد: مدلول الأحوال الشخصية****

< الأحوال الشخصية اصطلاح قانوني أجنبي يقابل الأحوال المدنية، أو المعاملات المدنية، وقسم الجنايات، وقد اشتهر في الجامعات وأصبح عنوان التأليف في أحكام الأسرة، ويراد به الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنسان بأسرته بدءاً بالزواج وانتهاء بالتركات والمواريث، وهي تشمل ما يلي:

< - أحكام الأهلية والولاية والوصاية على الصغير، وقد بحثت في النظريات الفقهية.

< - أحكام الأسرة من خطبة وزواج، وحقوق الزوجين من مهر ونفقة وطاعة، وحقوق الأولاد من نسب ورضاع ونفقات وانحلال الزواج بإرادة الزوج بالطلاق والخلع، أو بالتفريق القضائي بالإيلاء واللعان والظهار، والتفريق للعيب والغيبة والضرر وعدم الإنفاق.

< - أحكام أموال الأسرة من ميراث ويسمى فقه الفرائض، والوصايا والأوقاف ونحوها مما يعد تصرفاً مضافاً لما بعد الموت.

****شرح الدحيح:**** 💡

بص يا سيدي، المادة بتاعتنا اسمها "أحوال شخصية". الدكاترة بيحبوا في الشفوي أو كتمهيد يسألوك: "الكلمة دي أصلها إيه؟". الإجابة ببساطة: دي مش كلمة من الفقه الإسلامي القديم، ده مصطلح "قانوني أجنبي" دخل علينا، والمقصود بيه كل حاجة تخص علاقة النبي آدم بعيلته؛ من أول ما يروح يقرأ الفاتحة ويخطب، لحد ما يموت ويتوزع ورثه. المنهج بتاعنا هيركز على "أحكام الأسرة" (الخطوبة، الجواز، المهر، الطلاق، وغيرها). سهلة؟ ندخل في الجد بقى!

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: تعريف الخطبة]** [1]**

< ****الباب الأول: أحكام الزوجة****

< ****تعريف الخطبة:****

< - ****لغة:**** طلب المرأة للزواج أصل لفظ الخطبة مشتق من الخطاب وهو توجيه الكلام للإفهام، أو من الخطب والخطاب هو الكلام وتخطباً بمعنى تكلماً وتحادثاً، وخطبه في أمر بمعنى حدثه بشأنه.

< - ****اصطلاحاً:**** طلب التزويج، أو التماس النكاح.

< عرفها فقهاء المالكية بقولهم: ما يفعله الخاطب من الطلب والاستلطاف بالقول والفعل.

< عرفها فقهاء الشافعية بقولهم: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.

****شرح الدحيح:**** 

****تركة امتحان:**** دائماً فرق بين الخطبة (بكسر الخاء) بتاعة الجواز، والخطبة (بضم الخاء) بتاعة يوم الجمعة. 

- في اللغة: الخطبة جاية من "الخطاب" يعني الكلام، إنك تروح تتكلم مع أهل العروسة.

- في الاصطلاح (في الشرع): إنك تطلب تتجوز فلانة. المالكية قالوا حنة حلوة أوي: "الاستلطاف بالقول والفعل"، يعني تروح تجيب جاتوه وتتكلم بأسلوب شيك عشان يوافقوا عليك. والشافعية قالوا: "التماس الخاطب النكاح". احفظ تعريف واحد فيهم كويس واكتبه في الامتحان هتاخذ الدرجة النهائية.

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: حكم الخطبة - الأقوال]** [1]**

< **حكم الخطبة:**

< اختلف الفقهاء في حكم الخطبة على ثلاثة أقوال:

< - **القول الأول: الخطبة مستحبة قول المالكية والإمام الغزالي من الشافعية.**

< - **القول الثاني: الخطبة جائزة، وهو قول الحنفية وبعض الشافعية.**

< - **القول الثالث: الخطبة تأخذ حكم النكاح، ومعنى هذا أن الخطبة تكون تابعة**

للنكاح؛ إذا كان النكاح واجباً كانت الخطبة واجبة، إذا كان النكاح مندوباً كانت

الخطبة مندوبة، إذا كان النكاح مباحاً كانت الخطبة مباحة، إذا كان النكاح حراماً

كانت الخطبة حراماً، إذا كان النكاح مكروهاً كانت الخطبة مكروهة، وهو قول

مرجوح عند الشافعية.

****شرح الدحيح:**** 

هنا بقى سؤال امتحان مقالي بنسبة 90%! "ما هو حكم الخطبة؟". الفقهاء اختلفوا لـ

3 فرق:

1. **المالكية والغزالي: قالوا دي **"مستحبة" (يعني يفضل تعملها وتاخذ**

ثواب).

2. **الحنفية: قالوا دي **"جائزة" (يعني براحتك، عايز تخطب اخطب، مش**

عايز وعايز تكتب الكتاب على طول قشطة).

3. **بعض الشافعية (رأي ضعيف/مرجوح): قالوا الخطوبة **"زي الجواز**

بالظبط"؛ لو الجواز في حقك واجب (عشان خايف تغلط مثلاً) تبقى الخطوبة

واجبة، ولو الجواز حرام (معكش فلوس وهتظلم بنات الناس) تبقى الخطوبة حرام.

—

****[الفقرة الأكاديمية الرابعة: أدلة الأقوال]** [1]، [2]**

< ****ثانياً: الأدلة والمناقشة****

< ****أولاً: أدلة أصحاب القول الأول (الاستحباب):****

< - ****السنة الفعلية:**** فقد احتج بها المالكية، والإمام الغزالي على استحباب الخطبة وذلك بفعله صلى الله عليه وسلم حيث إنه صلوات الله وسلامه عليه خطب أمهات المؤمنين عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وجويرية بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن.

< - ****السنة التقريرية:**** ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها...". فيوجه في هذا إقرار من النبي (صلى الله عليه وسلم) على مشروعية الخطبة واستحبابها.

<

< ****ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني (الجواز):****

< - ****الكتاب:**** قوله تعالى: [وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ]. وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نفى الجناح عن خطبة امرأة توفى عنها زوجها وهي في العدة ما دامت الخطبة تعريضاً... وإذا ثبت جواز التعريض... فقد ثبت جواز التصريح بخطبة المرأة إذا كانت خالية من الأزواج من باب أولى.

< ***يُجاب عن هذا الدليل:** * بأن الآية ليس فيها ما يدل على عدم استحباب الخطبة، لأنها لا تتكلم عن الوصف الشرعي للخطبة وإنما تتكلم عن مشروعية الخطبة لمن أراد خطبة امرأة معتدة من وفاة.

<

< ****ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث (التبعية):****

< بأن الخطبة تأخذ حكم النكاح بقولهم إن الوسائل تأخذ حكم المقاصد.

< *يُجاب عن هذا: *الجواب الأول: أنه يلزم منه وجوبها إذا أوجبنا النكاح وهو مستبعد. الجواب الثاني: أن دعوى أن الخطبة وسيلة للنكاح، وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه.

 **شرح الدحيح: **

عشان تقفل إجابتك، لازم تكتب دليل كل فريق وازاي نرد عليه:
- **أدلة الفريق الأول (الاستحباب):** النبي نفسه خطب زوجاته (سنة فعلية)، ولما السيدة عائشة حكته إن الناس بتخطب زي عادتنا دلوقتي، النبي أقر ده ومامنعوش (سنة تقريرية).

- **أدلة الفريق الثاني (الجواز):** استدلوا بآية (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ...)، يعني "مفیش ذنب عليكم لو خطبتوا". *الرد عليهم: *الآية بتنفي الذنب عن اللي بيلمح لخطبة واحدة في شهور العدة، فده مش معناه إن الخطبة العادية مجرد "جائزة"، لأ دي مستحبة!

- **أدلة الفريق الثالث (زي الجواز):** قاعدتهم "الوسائل تاخذ حكم المقاصد" (يعني الخطوبة وسيلة للجواز فتاخذ حكمه). *الرد عليهم: *كلامكم معناه إننا ممكن نجبر واحد يخطب لو الجواز واجب عليه، وده مبيحصلش ومستبعد!

****[الفقرة الأكاديمية الخامسة: الرأي الراجح وحكم خطبة المرأة للرجل] ** [2]، [3]**

< **الرأي الراجح: **

< الرأي الراجح في هذه المسألة هو الرأي الأول القائل باستحباب الخطبة، وذلك لما يلي: أولاً: قوة أدلتهم. ثانياً: أن الخطبة تساعد كلاً من الخاطب والمخطوبة على التكيف التدريجي... ثالثاً: أن الخطبة تربط بين الخاطب والمخطوبة برباط تمهيدي يمكن كلاً منهما من الاطمئنان.

<

< **حكم خطبة المرأة للرجل:**>

< لقد جرت عادة الناس في كل زمان ومكان أن يكون البادئ بطلب الخطبة أو الزواج هو الرجل على أساس أنه: مكلف بدفع المهر، إعداد بيت الزوجية، والنفقة عليه، بالإضافة إلى أن حياء المرأة يمنعها من التقدم لخطبة الرجل.
< لكن قد يحدث في بعض الأحيان أن يكون البادئ بطلب الخطبة هو ولي المرأة، أو المرأة نفسها... والواقع أن الفقهاء لم يختلفوا في حكم هذه المسألة سواء أكان الخاطب هو ولي المرأة، أو المرأة نفسها نظراً للنصوص الصريحة القاطعة والتي تدل دلالة واضحة وبما لا يدع مجالاً للشك أو الخلاف على جواز خطبة المرأة للرجل، وعلي أنه لا غضاضة عليها في ذلك ما دامت قد توسمت فيه الفضل والصلاح.

< - من هذه النصوص: قوله تعالى على لسان سيدنا شعيب لسيدنا موسى: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ).

< - ما روى عن ثابت البناني قال: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، قَالَ أَنَسُ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَاكَ بِي حَاجَةٌ؟...

< - ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما لما تَأَيَّمَتِ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ... فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ... ثُمَّ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ: إِنَّ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ...

شرح الدحيح: 

الخلاصة في الحكم: الرأي الراجح (واللي الدكتور بيميل ليه) هو
"الاستحباب"*؛ لأن أدلتهم قوية ولأن الخطوبة بتدي فرصة للعريس والعروسة يفهموا بعض ويتكيفوا تدريجياً قبل ما يتدبسوا في الجواز.

🔴 **موضع سؤال خبيث: "هل ينفع البنت هي اللي تروح تطلب إيد الولد؟" العرف والعادة بتقول إن الراحل هو اللي بيتقدم عشان هو اللي بيدفع المهر وبيجهز الشقة والبنات بتتكسف. **لكن شرعاً؟** يجوز جداً ومفيش أي مشكلة إن البنت أو أبوها يعرضوا الجواز على راجل صالح! **الدليل إيه عشان تقنع المصحح؟**

1. أبو نبي الله موسى (شعيب) هو اللي عرض بنته على سيدنا موسى في القرآن.
2. ست راحت للنبي ﷺ وقالتله تتجوزني؟ والنبي معنفهاش.
3. سيدنا عمر بن الخطاب بنفسه لف على أصحابه (أبو بكر وعثمان) يعرض عليهم يتجوزوا بنته السيدة حفصة لما اترملت! (قصة قوية جداً تثبت إن ده مش عيب لو الراحل محترم).

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- **الأحوال الشخصية: مصطلح قانوني يوازي فقه الأسرة في الإسلام.
- **الخطبة لغة واصطلاحاً: هي طلب التزويج والتماس النكاح بالقول والفعل.
- **حكم الخطبة: 3 أقوال (مستحبة - جائزة - تابعة لحكم النكاح)، و**الراجح أنها مستحبة** لثبوت فعل النبي ﷺ ولأنها تهئ الزوجين للارتباط.
- **خطبة المرأة للرجل: 3 أقوال (جائزة شرعاً ولا غضاضة فيها إذا توسمت فيه الصلاح، والأدلة على ذلك قوية من القرآن (قصة شعيب وموسى) والسنة (فعل عمر بن الخطاب مع بنته حفصة، وعرض المرأة نفسها على النبي ﷺ).

رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

 **السؤال الأول: ** ما هو مدلول الأحوال الشخصية؟ وما تعريف الخطبة لغة واصطلاحاً؟

 **الكبسولة: ** الأحوال الشخصية مصطلح قانوني يقصد به أحكام الأسرة من زواج وطلاق ومواريث. الخطبة لغة: مشتقة من الخطاب والمحادثة. واصطلاحاً: التماس النكاح وطلبه بالقول والفعل (طلب التزويج).

 **السؤال الثاني: ** اذكر آراء الفقهاء في حكم الخطبة، مع توضيح الرأي الراجح وأدلته. * (سؤال امتحانات) *

 **الكبسولة: **

1. المالكية والغزالي: **مستحبة** (استدلالاً بفعل النبي وتقريره).
 2. الحنفية: **جائزة** (استدلالاً بآية نفي الجناح).
 3. بعض الشافعية: **تأخذ حكم النكاح** (قاعدة الوسائل تأخذ حكم المقاصد).
- *الراجح: **الاستحباب** لقوة أدلتهم، ولما في الخطبة من تمهيد نفسي وتكيف بين الطرفين قبل الزواج.

 **السؤال الثالث: ** هل يجوز أن تبادر المرأة أو وليها بخطبة الرجل؟ دلل على ما تقول.

 **الكبسولة: ** **نعم يجوز** بإجماع الفقهاء إذا توسمت فيه الصلاح والفضل. الدليل من القرآن: عرض شعيب ابنته على موسى (عليهما السلام). ومن السنة: عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان وأبي بكر، وعرض المرأة نفسها على النبي ﷺ، مما يدل على جواز ذلك بلا غضاضة.

📖 أولاً وثانياً: النص الأكاديمي الحرفي + 🧠 شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: الشرط الأول للخطبة - التحريم المؤبد والمؤقت]****
< ****شروط الخطبة****

< لقد اشترط الفقهاء في الخطبة شروطاً معينة لابد من توافرها وتحققها على الوجه الأكمل حتى تكون الخطبة مشروعة ويترتب عليها ما يترتب على الخطبة من الحقوق والالتزامات وهذه الشروط أذكرها على النحو التالي:
< ****الشرط الأول:****

< ألا تكون المخطوبة محرمة على الخاطب بأي سبب من أسباب التحريم، ويلاحظ أن أسباب التحريم منها ما هو مؤبد، ومنها ما هو مؤقت [1].
< ****الفرق بين التحريم المؤبد والمؤقت:****

< - ****التحريم المؤبد:**** ما كان سبب التحريم فيهن وصفاً لازماً، وأنواعهن خمسة... "والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها، ومختلف فيها". المتفق عليها ثلاث: نسب، وصهر، ورضاع [2]. المختلف فيها: الزنا، واللعان [2].
< - ****التحريم المؤقت:**** فما كان سبب التحريم فيهن وصفاً غير لازم، ومعنى هذا أن التحريم يبقى ببقاء الوصف ويزول بزواله [3]. الأول: الجمع بين المحارم... الثاني: الجمع بين أكثر من أربعة نسوة... الثالث: من لا دين لها... الرابع: زوجة الغير... الخامس: معتدة الغير... السابع: مانع الرق... الثامن: مانع الإحرام... التاسع: مانع المرض [3].

****شرح الدحيح:**** 💡

بص يا سيدي، عشان تروح تخطب واحدة وتبقى خطوبتك "شرعية" وفي السليم، في شروط. ****الشرط الأول:**** إن البنت دي متبقاش "محرمة" عليك. والتحريم هنا نوعين:

1. ****تحريم مؤبد (للأبد):**** يعني عمرها ما هتحل ليك ليوم القيامة! ودول متفق عليهم زي (النسب: أختك، عمك / الصهر: أم مراتك / الرضاع: أختك في

الرضا (الرضا). وفي حاجات اختلفوا فيها بتعمل تحريم مؤبد ولا لأ زي (الزنا، واللعان).

2. **تحريم مؤقت: ** يعني هي حرام دلوقتي، بس لو حصل حاجة معينة هتبقى حلال! زي إيه؟

- الجمع بين أختين (حرام تخطب أخت مراتك طول ما مراتك على ذمتك).
- مرات واحد ثاني (متجوزش واحدة متجوزة يا صاحبي!).
- واحدة في شهور العدة.
- واحدة ملهاش دين (مشرقة)، بس لو أسلمت ينفع تخطبها.
- 🔴 **ركز هنا: ** الإحرام (وأنت بتعمل حج أو عمرة) والمرض (مرض الموت) دي موانع مؤقتة لحد ما تخف أو تخلص حج. فهمت اللعبة؟

الفقرة الأكاديمية الثانية: الشرط الثاني - خطبة المعتدة من طلاق رجعي ووفاة

< **الشرط الثاني: **

< ألا تكون المخطوبة معتدة من طلاق رجعي، وممتدة من وفاة، وممتدة بآئة [4].
< - **المعتدة من طلاق رجعي: ** فتحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً لأنها لا تزال كالزوجة من جميع الوجوه... "ولا يحل تعريض الرجعية بالطلاق فقد تكذب انتقاماً" وحقوق الزوج عليها ثابتة مادامت في العدة [4].

< - **المعتدة من وفاة: ** فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التصريح بخطبتها في مدة العدة لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ)... خص التعريض بالإباحة دل ذلك على تحريم التصريح... اتفقوا على عدم جواز التصريح بخطبة المتوفى عنها زوجها. اتفقوا على جواز التعريض بخطبتها [5].

< **الفرق بين التصريح والتعريض:**

< التصريح بالخطبة فهو يعني طلب الزواج بألفاظ لا تحتل غير الخطبة [6].
التعريض بالخطبة معناه: طلب الزواج بلفظ أو ألفاظ لم توضع له حقيقة ولا مجازاً،
ولكن هذه الألفاظ تحتل الخطبة وتحتل غيرها [6].

 **شرح الدحيح:**

هنا بقى **سؤال الامتحان الأكيد**  ! الشرط الثاني: إنها متبقاش في "العدة".
ركز معايا في التقسيمة دي عشان بتلخبط:
أولاً، لازم تفرق بين ** (التصريح) ** يعني تقولها في وشها "أنا عايز أتجوزك"،
و** (التعريض/التلميح) ** يعني تقولها كلمتين حلوتين من تحت لتحت زي "يا بخت
اللي هيتجوزك" أو "أنا بدور على عروسة زيك".
1. **المطلقة طلاق رجعي (الطلقة الأولى أو الثانية):** دي لسه شرعاً **مرات
راجلها**! يبقى حرام شرعاً لا تصرح ولا تلمح (لا تصريح ولا تعريض). لو
لمحتلها ممكن تكذب وتقول عدتي خلصت عشان تغيظ طليقها وتتجوزك.
2. **الأرملة (المتوفى عنها زوجها):** زعلانة وحزينة، ينفع أروح أقولها
تتجوزيني؟ (التصريح حرام) احتراماً لذكرى جوزها. لكن ينفع ألمح لها (التعريض
حلال) بنص الآية القرآنية (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ).

—

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: خطبة المعتدة من طلاق بائن]****

< ****المعتدة من طلاق بائن أو فسخ:****

< ****أولاً: حكم التعريض بخطبة البائن بينونة كبرى:**** اختلف الفقهاء في حكم

التعريض بخطبة البائن بينونة كبرى وذلك على قولين:

< - ****القول الأول:**** هو جواز التعريض بالخطبة، هو قول جمهور الفقهاء، وقد

استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول... [7].

< - ****القول الثاني:**** هو أنه لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن

بينونة كبرى وهو قول الحنفية [7].

< الرأي الراجح هو الرأي الأول القائل بجواز التعريض بخطبة البائن بينونة كبرى

[8].

< ****ثانياً: حكم التعريض بخطبة البائن بينونة صغرى:**** جرى على خلافهم في

البائن بينونة كبرى اختلف الفقهاء في حكم التعريض بخطبة البائن بينونة صغرى

وذلك على قولين:

< - ****القول الأول:**** هو جواز التعريض بالخطبة هو قول المالكية، والأصح عند

الشافعية، والحنابلة في قول عندهم... قياساً على البائن بينونة كبرى [8].

< - ****القول الثاني:**** به قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في قول عندهم وهو أنه

لا يجوز التعريض بخطبة البائن بينونة صغرى، قد استدلوا على ذلك بقولهم إن

الزوج يملك أن يستعيدها [8].

****شرح الدحيح:**** 

ندخل بقى في التوهة بتاعة ****"الطلاق البائن" (اللي هو طلاق نهائي مقطوع،**

مش رجعي). هنا بنقسمه لحاجتين:

- ****بائن بينونة كبرى (يعني طلقها 3 مرات):**** ينفع ألمح لها؟

* الجمهور قالوا: ****آه ينفع (التعريض حلال)****، لأن جوزها خلاص مستحيل

يرجعها دلوقتي، فمفيش خوف إنه يزعل أو نظلمه. وده ****الرأي الراجح**** اللي

الدكتور معاه.

* الحنفية قالوا: لا مينفعش تعريض.

- **بائن بينونة صغرى (طلاق على فلوس زي الخلع، أو فسخ العقد قبل الدخول):** دي بقى جوزها ملوش يرجعها غصب عنها، بس يقدر يرجعها "بعقد ومهر جديدين" لو هي وافقت.

* المالكية والشافعية قالوا: **التعريض حلال**.

* الحنفية (وشوية تانيين) قالوا: **التعريض حرام**، لأن طليقها لسه من حقه يتقدم ويتجوزها تاني، فمابلاش ندخل في النص ونبوظ الدنيا!

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- عشان دماغك تترتب، دي خلاصة الموانع وشروط الخطبة:
1. **الشرط الأول (خلو المخطوبة من الموانع):** الخاطب لا يجوز له خطبة امرأة محرمة عليه. التحريم إما **مؤبد** (بسبب النسب، المصاهرة، الرضاعة) فلا تحل له أبداً. وإما **مؤقت** (كأخت الزوجة، أو المعتدة، أو غير المسلمة)، تحل له بمجرد زوال السبب المانع.
 2. **الشرط الثاني (ألا تكون في فترة العدة):** والقاعدة فيها كالتالي:
 - **الرجعية:** يحرم خطبتها (تصريحاً وتعريضاً) بالإجماع، لأنها في حكم الزوجة.
 - **المتوفى عنها زوجها (الأرملة):** يحرم (التصريح) احتراماً للميت، ويجوز (التعريض) بنص القرآن.
 - **البائن بينونة كبرى (3 طلاقات):** يحرم (التصريح)، ويجوز (التعريض) عند الجمهور (وهو الراجح).
 - **البائن بينونة صغرى (كالخلع):** يحرم (التصريح)، واختلفوا في (التعريض)؛ الحنفية منعه لاحتمال عودة زوجها بعقد جديد، والمالكية والشافعية أجازوه.

رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

 **السؤال الأول:** فرق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت للمخطوبة، مع ضرب أمثلة.

 **الكبسولة:**

- **التحريم المؤبد:** هو ما كان سبب التحريم فيه وصفاً لازماً لا يزول أبداً. ومنه المتفق عليه كالنسب (الأخت) والصهر (أم الزوجة) والرضاع.
- **التحريم المؤقت:** هو ما كان سبب التحريم وصفاً غير لازم، يزول بزواله. مثاله: الجمع بين المحارم (أخت الزوجة)، زوجة الغير، المعتدة، ومن لا دين لها.

 **السؤال الثاني:** "وضح حكم خطبة المعتدة بأنواعها (الرجعية - المتوفى عنها زوجها) مبيناً الفرق بين التصريح والتعريض." * (سؤال امتحان متوقع جداً)



 **الكبسولة:**

- **التصريح:** طلب الزواج بألفاظ صريحة قاطعة (أريد زواجك).
- **التعريض:** التلميح بالزواج بألفاظ غير قاطعة (أنتِ مطمع للرجال).
- **المعتدة من طلاق رجعي:** يحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً؛ لأنها ما زالت في عصمة زوجها شرعاً ولها حقوق الزوجة.
- **المعتدة من وفاة:** يحرم التصريح بخطبتها احتراماً لذكرى الزوج، ويجوز التعريض بنص القرآن (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به).

 **السؤال الثالث:** ما حكم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن (كبرى وصغرى)؟ اذكر الآراء والرأي الراجح.

****الكبسولة:**** 

- ****البائن بينونة كبرى (مطلقة 3 مرات):**** ذهب الجمهور لجواز التعريض، وذهب الحنفية للمنع. والراجح الجواز (رأي الجمهور) لانقطاع صلة الزوج بها تماماً.

- ****البائن بينونة صغرى (كالخلع):**** ذهب المالكية والشافعية لجواز التعريض قياساً على الكبرى. وذهب الحنفية للمنع، لأن طليقها لا يزال يملك الزواج منها بعقد ومهر جديدين فكان أولى بها.

 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: الخطبة على خطبة الغير]****

< **الشرط الثالث:**

< ألا تكون المخطوبة مخطوبة لرجل آخر، فإذا كانت مخطوبة لرجل آخر فلا يجوز التقدم لخطبتها لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» [1]. وفي رواية أخرى «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَنْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» [1].

< شروط تحريم الخطبة على خطبة الغير:

< 1. أن تكون هناك خطبة سابقة [2].

< 2. أن تكون الخطبة السابقة جائزة شرعاً [2].

< 3. أن تكون المخطوبة قد ركنت (وافقت) للخاطب الأول، فإذا لم تتركز إليه ففي هذه الحالة يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها [2].

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: حكم النظر إلى المخطوبة والمقدار المباح]****

< **حكم النظر إلى المخطوبة:**

< أجمع الفقهاء على جواز النظر إلى المرأة الأجنبية إذا كان ذلك بقصد خطبتها وكذا نظر المرأة إلى الرجل الذي يريد خطبتها، لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها [3]. وقد روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» [3].

< **المقدار الذي يباح النظر إليه من المخطوبة:**

< اختلفوا في النظر إلى ما عدا ذلك، وذلك على خمسة أقوال.. القول الثاني: المقدار الذي يباح النظر إليه هو الوجه والكفان، هو قول: المالكية، والشافعية، والظاهرية وأبو حنيفة النظر إلى القدمين [4]. (وهو الرأي الراجح) [4].

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: حكم العدول عن الخطبة وأثره]****

< **حكم العدول عن الخطبة:**

< أجمع الفقهاء على جواز العدول عن الخطبة، لأن الخطبة ليست زواجاً، وإنما هي وعد بالزواج يجوز للخطيب أن يعدل عن الخطبة، كما يجوز للمخطوبة أن تعدل عنها ما دام هناك ما يدعو إلى ذلك [5]. قال الفقهاء بكراهة العدول عن الخطبة إذا كان العدول بغير مبرر نظراً لما فيه من إخلاف الوعد [5].

< **أثر العدول عن الخطبة (التعويض واسترداد المهر والهدايا):**

< أجمع الفقهاء على أن من حق الخطيب أن يسترد المهر كاملاً غير منقوص إن كان قد قدمه كله، أو بعضه إن كان قد قدم بعضه، حتى ولو كان العدول عن الخطبة من جهته [5].

< اختلاف الفقهاء في الهدايا: يرى بعض فقهاء المالكية أن أصل المذهب أن الخطيب لا يرجع على مخطوبته بشيء من الهدايا... [6]. وهو رأي الحنفية وهو الرأي المعمول به في المحاكم المصرية إن القضاء اعتبر العرف إذا كان العدول من جهة الخطيب فإنه لا يسترد كل الهدايا التي قدمها لها مطلقاً، وإذا كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة فإنه يرجع... ألم ترك الخطبة، وألم رد الهدايا [6].

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

****الخطبة على خطبة الغير:**** 💡

بص يا سيدي، لو عرفت إن في بنت مقري فاتحتها ومخطوبة لواحد ثاني، ****حرام شرعاً**** تروح تتقدم لها! النبي ﷺ قالها واضحة: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه". بس استنى، الدكاترة هنا بيحبوا يحطوا "تريكة" في القضية: هل أي خطوبة يحرم التقدم عليها؟ لأ، في شروط:

1. لازم الخطبة الأولى تكون حلال أساساً (يعني لو الأولاني خاطبها وهي في العدة، خطوبته باطلة، وأنت من حقاك تتقدم).

2. ****الركون (الموافقة):**** يعني أهلها وافقوا وقرروا الفاتحة. طب لو هي لسه "مترددة" ومردتشت على العريس الأول؟ هنا بقى حلال ليك تتقدم عادي جداً وتنافس عشان مفيش حد خد كلمة.

****النظر إلى المخطوبة (الرؤية الشرعية):**** 💡

الإسلام دين عملي جداً، عشان كده "الرؤية الشرعية" مش بس حلال، دي ****مستحبة وسنة**** كمان! عشان تروح تشوف البنت وتعجبك وتعجبها.

****سؤال خبيث:**** 🔴 تبصلها لحد فين؟

الفقهاء اختلفوا لـ 5 آراء، بس ****الرأي الراجح (واللي تكتبه في الامتحان عشان تاخذ الدرجة)**** هو رأي الجمهور (المالكية والشافعية والظاهرية): تبص على ****الوجه والكفين**** بس! الوجه بيععرفك جمالها، والكفين بيعرفوك نعومة جسمها وخصوبتها، وده كفاية جداً للزواج.

****العدول عن الخطبة (فركشة الخطوبة):**** 💡

خطبت وبعدين محصلش نصيب؟ فركشت؟

مبدأياً: الخطوبة مجرد "وعد" مش عقد زواج، فمن حق أي طرف يفركش. بس
****مكروه**** إنك تفركش من غير سبب مقنع عشان متكسرش بخاطر الناس.

****طب المهر والشبكة والهدايا؟ دي بقى أسئلة القضايا كلها!**** 🚨

1. ****المهر:**** بيرجع ****كله**** للخاطب غصب عن أي حد، حتى لو هو اللي
فركش! لأن المهر مقابل الجواز، والجواز محصلش.

2. ****الشبكة والهدايا:**** المحاكم المصرية خدت برأي (المالكية والعرف) وقالوا
حتة صايعة أوي: ****"اللي يفركش، يشيل الليلة!"****

- لو ****العريس**** هو اللي سابها بمزاجه؟ متديلوش حاجة من الهدايا والشبكة
(كجبر خاطر ليها عن الكسرة).

- لو ****العروسة**** هي اللي فسخت؟ ترجعله كل مسمار جابه (الهدايا والشبكة)
عشان هي اللي سابته ومينفعش نجمع عليه "ألم ترك الخطبة وألم ضياع الهدايا".

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- ****الخطبة على خطبة الغير:**** محرمة شرعاً إذا استوفت الشروط (وجود خطبة
سابقة مشروعة، وحصول الموافقة والركون من المخطوبة للخاطب الأول). أما إذا
كانت المخطوبة في مرحلة التردد، جاز لغيره التقدم.

- ****النظر للمخطوبة:**** جائز ومستحب شرعاً لزيادة الألفة. والراجح أن المقدار
المباح نظره هو (الوجه والكفان) لقول الجمهور.

- ****العدول عن الخطبة:**** جائز لأنه وعد وليس عقداً ملزماً، ولكنه مكروه لغير
عذر.

- ****أثر الفسخ:****

- ****المهر:**** يُرد كاملاً للخاطب بالإجماع مهما كان سبب الفسخ.

- **الهدايا والشبكة:** يُعمل فيها بالعرف ورأي المالكية المعمول به في المحاكم المصرية؛ من عدل (فسخ) عن الخطبة تحمل الخسارة. فلو عدل الخاطب لا يسترد هداياه، ولو عدلت المخطوبة وجب عليها رد كل شيء.

رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

****السؤال الأول:**** هل يجوز شرعاً أن يخطب الرجل امرأة مخطوبة لغيره؟ وما الشروط اللازمة لتحريم ذلك؟

****الكبسولة:**** الأصل التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم (ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه). ولكن يُشترط للتحريم 3 شروط: (1) وجود خطبة سابقة. (2) أن تكون السابقة جائزة شرعاً. (3) أن تكون المخطوبة قد ركنت (وافقت) على الخاطب الأول. فإذا لم توافق وكانت مترددة، جاز التقدم لخطبتها.

****السؤال الثاني:**** ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ وما هو المقدار المباح النظر إليه مع ذكر الرأي الراجح؟

****الكبسولة:**** حكمه: جائز ومستحب بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم (فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما). المقدار المباح: اختلفوا والراجح هو رأي (المالكية والشافعية والظاهرية) بأنه يجوز النظر إلى ****الوجه والكفين فقط****، فالوجه يدل على الجمال، والكفان يدلان على خصب البدن.

****السؤال الثالث (قضية امتحان 🚩):**** خطب أحمد فاطمة وقدم لها مهراً وشبكة وهدايا، ثم عدل (فسخ) الخطبة من تلقاء نفسه بدون سبب مبرر. فماذا يسترد من المهر والشبكة والهدايا وفقاً لما عليه العمل في المحاكم المصرية؟

****الكبسولة:**** 

- ****بالنسبة للمهر:**** يسترده كاملاً بإجماع الفقهاء لأن المهر في مقابلة البضع (الزواج) ولم يتم.

- ****بالنسبة للشبكة والهدايا:**** لا يسترد منها شيئاً. فقد جرى العمل في المحاكم المصرية على الأخذ برأي المالكية والعرف القائل بأن من عدلَ عن الخطبة خسر الهدايا، وبما أن أحمد هو من فسخ، فلا يحق له استرداد الشبكة أو الهدايا جبراً لخاطر المخطوبة.

-

 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: التعريف بالزواج وأحكامه]****

< ****التعريف بالزواج:****

< - ****الزواج في اللغة:**** الاقتران والازدواج، أي اقتران أحد الشيئين بالآخر ومخالطته له وارتباطه [1]. قال تعالى: (وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) [1].

< - ****النكاح في اللغة:**** يطلق على الضم والتداخل [1]. قال بعض الفقهاء النكاح مجاز في العقد حقيقة في الوطء [1]. قال بعضهم إنه مشترك بين العقد والوطء، وقيل هو مجاز في الوطء حقيقة في العقد [1].

< ****في القرآن الكريم:****

< وردت كلمة النكاح بمعنى العقد، ولم ترد بمعنى الوطء إلا مرة واحدة في قوله تعالى: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [1].

< ****النكاح في الاصطلاح:****

< - عرفه البعض أنه: عقد يفيد ملك المتعة قصداً [1].

< - عرفه آخرون بأنه: عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على وجه مشروع [1].

<

- < ****حكم الزواج (أحوال المكلف بالنسبة لذلك خمس):****
- < 1. ****يكون الزواج فرضاً:**** إذا كان الرجل شديد الغلظة إلى النساء، وشهوته مفرطة، بحيث يعلم ويتأكد الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة، وحقوق الزواج الشرعية [1].
- < 2. ****يكون واجباً:**** ذلك في حق من لا يثق في نفسه الاضطراب على ترك الزواج، ويغلب على ظنه الوقوع في الزنا، وهو قادر على نفقات الزواج وحسن المعاشرة مع أهله [1].
- < 3. ****يكون حراماً:**** إذا كان متيقناً من ظلم زوجته، بأن يكون فقيراً معدماً لا يستطيع الإنفاق عليها، أو كان لا شهوة له، ولا ميل عنده للنساء، بأن كان مريضاً بمرض يمنعه من إتيان النساء أو كبيراً مسناً [1].
- < 4. ****يكون مكروهاً:**** ذلك في حق من يغلب على ظنه الوقوع في الظلم إن تزوج، تفادياً للظلم المتوقع سواء كان الظلم مادياً أو معنوياً [1]. المادي: كأن يكون كسب عمله غير مستمر بأن كان يتكسب يوماً، ويحرم يومين أو ثلاثة [1]. المعنوي: كأن يكون عنده فتور في الرغبة الجنسية بأن يتساوى عنده إتيان النساء وعدمه من غير مرض ولا علة ففي هذه الحالة يكون الزواج مكروهاً [1].
- < 5. ****يكون سنة مؤكدة:**** إن استوى عند الشخص الزواج وعدمه بحيث يأمن على نفسه من الوقوع في الزنا لا تأكيداً ولا ظناً، ولا يخشى الإساءة إلى زوجته إن تزوج تأكيداً ولا ظناً وقد حث عليه سيد المرسلين في قوله تزوجوا فإني مكاثركم الأمم وما روي من نهيه عن التبتل [1].

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: أركان الزواج وشروطه]****

- < ****أركان الزواج وشروطه:****
- < اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج إلى أربعة آراء [2]:
- < - ****الأول:**** يرى الحنفية أن أركان الزواج هي الإيجاب والقبول [2].
- < - ****الثاني:**** يرى المالكية أن أركانه أربعة ولي وصادق ومحل زوج وزوجة وصيغة [2].

< - **الثالث:** يرى الشافعية أن أركان الزواج خمسة صيغة وزوجة وزوج وشاهدان وولي [2].

< - **الرابع:** يرى الحنابلة أن أركانه ثلاثة الزوج والزوجة ركن والإيجاب ركن، والقبول ركن [2].

<

< - **ركن الزواج: الإيجاب والقبول "الصيغة"***

< - **ذهب إلى هذا الرأي الحنفية:** الإيجاب في عقد الزواج كما في غيره من العقود: ما صدر أولاً من كلام أحد الطرفين المتعاقدين من قول أو كتابة أو إشارة تعبر عن رغبته في إنشاء العقد سواء أكان هو جانب الزوج أم جانب الزوجة [2].
القبول: ما صدر ثانياً من الطرف الثاني أيضاً من عبارة أو كتابة أو إشارة تعبر عن موافقته ورضاه [2].

< - **ذهب إلى هذا جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية والحنابلة:** الإيجاب هو ما صدر من ولي المرأة، أو من يقوم مقامه كوكيله سواء صدر ذلك أولاً قبل الزوج أو وليه [2].
القبول: ما صدر من الخاطب أو وليه [2].

[الفقرة الأكاديمية الثالثة: انعقاد النكاح باللغات غير العربية]

< - **الألفاظ المتفق عليها:**

< اتفق الفقهاء على أن الزواج ينعقد بلفظي النكاح والتزويج أو بلفظ مشتق منهما، وذلك لورود لفظ النكاح والزواج في القرآن والسنة من الكتاب [2].

<

< - **انعقاد النكاح بغير اللغة العربية:**

< - لا خلاف بين الفقهاء في أن الزواج ينعقد بغير اللغة العربية إذا كان المتعاقدان أو أحدهما لا يعرف اللغة العربية ولا يفهما للعجز الذي عليه الطرفان أو أحدهما [3].

< - الخلاف بينهم فيما إذا كان الطرفان يعرفان اللغة العربية [3].

< **يرى جمهور الفقهاء: ** صحة انعقاد الزواج بأي لغة من اللغات غير العربية الدالة عليه في تلك اللغة التي اختارها، حجتهم لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، والمقصود لا يتقيد بلغة خاصة [3].

< **الشافعي يرى: ** أن عقد الزواج لا ينعقد بغير اللغة العربية إذا كان الطرفان يعرفانها ويتكلمان بها [3]. حجته: أن النكاح حقيقة شرعية رتب الشارع عليها آثاراً وأحكاماً نظمت العلاقة بين الزوجين فكانت كالصلاة، لا تصح بغير اللغة العربية لمن يعرفها [3].

🗣️ ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

💡 **تعريف وحكم الجواز: **

بص يا سيدي، القرآن جاب كلمة "نكاح" بمعنى "العقد" (يعني كتب الكتاب) في كل الآيات، ومجتش بمعنى "العلاقة الزوجية" إلا في آية واحدة بس (حتى تنكح زوجاً غيره).

🚨 **تريكة امتحانات مقالية: ** الدكاترة بيحبوا يجيبوا سؤال: "هل الزواج دائماً سنة؟". الإجابة طبعاً **لأ!!**! الزواج بياخد الأحكام الخمسة حسب حالتك:

1. **فرض: ** لو أنت هتموت وتتجوز ومتأكد 100% إنك هتغلط وتزني لو متجوزتش، ومعاك فلوس تصرف.. هنا الجواز بقى "فرض" عليك!

2. **واجب: ** نفس اللي فوق، بس بدل "متأكد 100%" خليها "يغلب على ظنك" إنك ممكن تغلط.

3. **حرام: ** لو أنت شحات محلتكش حاجة (معدم) أو مريض مبتقدرش على واجبات الجواز، ومتأكد إنك هتظلم بنت الناس معاك.. هنا الجواز "حرام"!

4. **مكروه: ** لو مجرد "شاكك" أو بيغلب على ظنك إنك هتظلمها (سواء ظلم مادي عشان شغلك يوم آه ويومين لأ، أو معنوي عشان معندكش رغبة).

5. ****سنة مؤكدة:** ** دي بقى حالة الشخص الطبيعي المعتدل؛ معاه يصرف ومش خايف يزني ولا خايف يظلم.

****أركان الزواج والإيجاب والقبول:** ** 

الأركان يعني العواميد اللي بيتبني عليها عقد الزواج. اختلفوا فيها:
- ****الحنفية** بسطوها جداً: ****قالوا** هما ركنين (الإيجاب والقبول) وبس!
- ****الشافعية** كبروها: ****قالوا** 5 أركان (صيغة، زوج، زوجة، شاهدين، وولي).
 ****مطب خطير جداً في القضايا:** ****مين** اللي بيقول "الإيجاب" ومين اللي بيقول "القبول"؟

- ****الحنفية قالوا:** ****اللي** يتكلم الأول يبقى ده "الإيجاب" والتاني "القبول"، سواء العريس اللي طلب أو والد العروسة هو اللي بدأ.
- ****الجمهور (باقي المذاهب)** قالوا: ****لأ** يا حبيبي! "الإيجاب" دائماً بيطلع من ناحية ****ولي العروسة** (يقول زوجتك ابنتي)، و"القبول" دائماً بيطلع من ****العريس** (يقول قبلت)، حتى لو العريس هو اللي اتكلم الأول!

****لغة العقد (عربي ولا أجنبي?):** ** 

لو عريس أجنبي وعروسة أجنبية ميعرفوش عربي.. يتجوزوا بلغتهم عادي بالإجماع.

طب لو ****بيعرفوا عربي** ****بس** حبوا يتفزلخوا ويكتبوا الكتاب بالإنجليزية (I marry you) مثلاً؟

- ****الجمهور:** ****قالوا** قشطة يجوز! العبرة بالنية والمعنى مش مجرد كلمات.
- ****الإمام الشافعي:** ****قفش** وقال ****لا يجوز!** ****طالما** بتعرف عربي لازم العقد بالعربي، لأن الجواز عبارة عن شعيرة زي "الصلاة" كده، ينفع تصلي بالإنجليزي وأنت بتعرف عربي؟ أكيد لأ!

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- **الزواج في الاصطلاح:** عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر مشروعاً.
- **أحكام الزواج الخمسة:** تعتري الزواج الأحكام التكليفية؛ فيكون (فرضاً) لمن خاف الزنا وتيقنه وقدر على النفقة، و(واجباً) لمن غلب على ظنه ذلك، و(حراماً) لمن تيقن ظلم الزوجة وعجز عن النفقة، و(مكروهاً) لمن غلب على ظنه ظلمها، و(سنة مؤكدة) للمعتدل الآمن على نفسه وزوجته.
- **أركان الزواج:** عند الحنفية هما (الإيجاب والقبول) فقط. والشافعية جعلوها خمسة.
- **تحديد الإيجاب والقبول:** الإيجاب عند الحنفية (ما صدر أولاً) والقبول (ما صدر ثانياً). وعند الجمهور: الإيجاب ما يصدر من (ولي المرأة) والقبول ما يصدر من (الزوج)، بغض النظر عن بدأ الكلام.
- **صيغة العقد بغير العربية:** جائزة بالإجماع للعاجز عنها. وللقادر عليها: تجوز عند الجمهور (لأن العبرة بالمقاصد)، ولا تجوز عند الشافعي (قياساً على الصلاة).

🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

- ⚖️ **السؤال الأول:** "لا يعتبر الزواج سنة مؤكدة في جميع الأحوال". ناقش هذه العبارة مبيناً متى يكون الزواج فرضاً ومتى يكون حراماً.
- 💊 **الكبسولة:** العبارة صحيحة. يكون الزواج ****فرضاً****: إذا كان الرجل مفرط الشهوة ويتيقن وقوعه في الزنا إن لم يتزوج، وكان يملك نفقات الزواج. ويكون ****حراماً****: إذا تيقن أنه سيظلم زوجته لكونه معدماً فقيراً لا يقدر على النفقة، أو كان مريضاً لا رغبة له في النساء فيظلمها.

⚖️ ****السؤال الثاني:**** ما الفرق بين الإيجاب والقبول في عقد الزواج عند الحنفية وعند جمهور الفقهاء؟ * (سؤال امتحانات متكرر 🇸🇩) ****الكبسولة:**** 💊

- ****عند الحنفية:**** الإيجاب هو ما صدر ****أولاً**** من أي الطرفين (الزوج أو الولي)، والقبول هو ما صدر ****ثانياً****.
- ****عند الجمهور:**** الإيجاب مرتبط دائماً ****بولي المرأة**** (سواء تحدث أولاً أو ثانياً)، والقبول مرتبط دائماً ****بالخاطب/الزوج**** (سواء تحدث أولاً أو ثانياً).

⚖️ ****السؤال الثالث:**** ما حكم انعقاد عقد الزواج بغير اللغة العربية لشخصين يجيدان العربية؟

💊 ****الكبسولة:**** اختلف الفقهاء؛ ****جمهور الفقهاء:**** يصح الانعقاد، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ. ****الإمام الشافعي:**** لا يصح الانعقاد، لأن النكاح حقيقة شرعية رتب عليها الشارع أحكاماً كالصلاة، فلا تصح بغير العربية للقادر عليها.

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

- **[الفقرة الأكاديمية الأولى: الشهادة في عقد الزواج]****
- < ****حكم الإشهاد على عقد الزواج****
- < اتفق جمهور الفقهاء على أن الإشهاد على عقد الزواج شرط فيه، وإن اختلفوا في نوع شرطيته هل هو شرط صحة أم شرط جواز [1].
- < - ذهب الحنفية إلى أن الإشهاد على عقد الزواج شرط جواز للعقد أي أن النكاح لا يجوز انعقاده إلا بالإشهاد عليه [1].
- < - ذهب المالكية إلى أنه شرط صحة، وشروط الصحة هي الشروط التي لا يعتبر العقد بغيرها موجوداً وجوذاً يحترمه الشارع وتثبت فيه الأحكام التي ناطها بالعقد، ومعنى هذا أنه إذا لم تتحقق شروط الصحة في العقد يكون باطلاً [1].

< - ذهب أبو ثور والشافعي إلى أن عقد الزواج يصح وإن لم يحضره شهود، وقاسا عقد الزواج على عقد البيع في عدم اشتراط الشهادة، وكذلك ممن قال بعدم اشتراط الإشهاد في عقد الزواج الشيعة الإمامية، بل هو مستحب عندهم [1].
< الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء باشتراط الشهادة في عقد الزواج، وذلك للآتي:

< 1. عقد الزواج له شأن عظيم في الإسلام لتعلقه بالبضع وهو من الأمور الخطيرة فأوجب الإشهاد عليه [1].

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: الولاية في عقد الزواج (هل تزوج المرأة نفسها؟)]****
< ****بيان الخلاف بين الفقهاء بشأن ولاية المرأة في عقد الزواج:****
< ****أولاً:**** ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، ومعهما أيضاً زفر إلى أن المرأة إذا باشرت بنفسها عقد الزواج عليها أو بصفتها وكيلة عن غيرها، فإن عقدها هذا صحيح ونافذ، شأنه شأن أي عقد تجريه المرأة في كل ألوان المعاملات، مادام قد استكمل الأركان والشروط، وتذكر الرواية أيضاً أن الولي الشرعي له حق الاعتراض إذا زوجت نفسها من غير كفاء [2].
< ****ثانياً:**** يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق وجميع الفقهاء معهم إلى أن عقد الزواج الذي تباشره المرأة بنفسها عقد غير صحيح مطلقاً، سواء أكانت أصيلة أو وكيلة فهو عقد تأباه طبيعة المرأة ولا بد لصحته من أن يكون بعبارة الولي [2].

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: زواج المتعة والزواج المؤقت]****
< ****أولاً: الزواج المؤقت (زواج المتعة):****
< صور نكاح المتعة أن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك لمدة شهر بكذا من المال، أو لمدة سنة، أو مدة إقامتي في هذا البلد... وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتمتع بالزواج إلى الأجل الذي حدده [3].
< اتفق جمهور فقهاء المسلمين على أن زواج المتعة باطل [3]. الشيعة الإمامية الإثنا عشرية ذهبوا إلى إباحة زواج المتعة [3].

<

< **الفرق بين الزواج المؤقت وزواج المتعة عند الحنفية:**

< - **زواج المتعة:** أن يقول رجل لامرأة أتمتع بك أياماً بخمسة دینارات أو

أتمتع بك شهراً، ولا يشترط فيه شهود [4].

< - **الزواج المؤقت:** يقول الرجل للمرأة أتزوجك مدة شهر بمهر قدره كذا،

فتقول قبلت، ويكون بحضور شهود مستكملين لشروط الشهادة على الزواج، ولا بد

في هذا النوع من الزواج من تحديد الزمان وحضور الشهود [4].

< (وهذا الفرق يظهر من ثلاثة أوجه: الأول أن زواج المتعة يكون بلفظ التمتع لا

غير، والمؤقت يكون بلفظ الزواج... الثاني أن الشهود ليسوا بشرط في زواج المتعة

وهم شرط في الزواج المؤقت... الثالث أن تعيين الوقت ليس بشرط في زواج المتعة

وهو شرط في الزواج المؤقت) [4].

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

💡 **الشهادة في عقد الجواز (ينفع نتجوز من غير شهود؟):**

بص يا سيدي، الجواز مش بيعة وشروة، ده "عرض وشرف"، عشان كده

الإسلام اشترط الشهود عشان يفرق بين الجواز الحلال وبين الزنا والسرية!

الفقهاء اختلفوا في "نوع" الشرط ده:

- **الحنفية والمالكية (والجمهور):** قالوا الشهود "شرط أساسي"؛ الحنفية سموه

شرط جواز (يعني مينفعش نكتب الكتاب من غيرهم)، والمالكية سموه شرط صحة

(يعني لو مفيش شهود العقد باطل وميتعترفش بيه) [1].

- **الشافعي (في رأي) وأبو ثور:** قالوا الجواز زي البيع، ينفع من غير شهود

والشهادة مستحبة بس (طبعاً ده رأي ضعيف، والراجح هو رأي الجمهور إن الشهود

شرط أساسي) [1].

💡 **الولاية (سؤال امتحانات 🌟): هل ينفع البنت تتجوز وتكتب كتابها بنفسها من غير ولي؟:**

دي بقى خناقة فقهية شهيرة جداً وبتيجي قضايا كتير:
- **الإمام أبو حنيفة (ومعاه أبو يوسف):** راجل عملي جداً، قالك لو البنت عاقلة وبالغة، هي حرة تتصرف في فلوسها، يبقى من باب أولى تتصرف في نفسها وتجوز نفسها أو حتى تبقى وكيلة عن غيرها والعقد صحيح 100%! بس حط شرط صايع: لو جوزت نفسها لواحد "مش كفاء" (يعني أقل منها بكتير فضحها وفضح عيلتها)، هنا الولي من حقه يتدخل ويفسخ العقد [2].
- **الجمهور (مالكية، شافعية، حنابلة):** قالوا مستحيل! ❌ البنت متجوزش نفسها أبداً، العقد ده "باطل"، لأن الجواز فيه حفظ للأنساب وطبيعة المرأة فيها حياء، فلازم "الولي" (أبوها أو أخوها) هو اللي يباشر العقد [2].

💡 **زواج المتعة والزواج المؤقت:**
تخيل واحد مسافر يقول لواحدة: "هتمتع بيكي شهر مقابل ألف جنيه".. ده اسمه ** (زواج المتعة). حكمه إيه؟ ** باطل وحرام بإجماع أهل السنة (الجمهور)، ومفيش حد أحله غير الشيعة [3].
🌟 **تريكة امتحانات خبيثة:** إيه الفرق بين زواج المتعة والزواج المؤقت عند المذهب الحنفي؟

الحنفية فرقوا بينهم في الألفاظ والتفاصيل:
1. ** في اللفظ: ** المتعة بيقولها "أتمتع بك"، لكن المؤقت بيقولها "أتزوجك" [4].
2. ** الشهود: ** المتعة مش بيشرطوا فيه شهود، لكن المؤقت بيحببوا فيه شهود [4].
3. ** الوقت: ** المتعة ممكن ميحددش وقت صريح، لكن المؤقت لازم يحدد يقولها "هتجوزك شهر" [4].
(الخلاصة: سواء ده أو ده، الاتنين في النهاية حرام وباطل عندنا لأن الجواز لازم يكون مؤبد مش بمدة تخلص).

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- **الشهادة في الزواج:** الراجح أنها شرط أساسي لانعقاد وصحة النكاح (رأي الجمهور) تمييزاً له عن الزنا، خلافاً لمن قاسه على البيع [1].
- **ولاية المرأة في الزواج:** عند أبي حنيفة يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تبشر عقد زواجها بنفسها، وللولي حق الاعتراض إن تزوجت بغير كفاء. وعند الجمهور: لا يصح العقد إلا بولي، وزواجها لنفسها باطل [2].
- **زواج المتعة:** هو الزواج المؤقت بأجل، وحكمه البطلان بإجماع فقهاء المسلمين (خلافاً للشيعة) [3].
- **الفرق بين المتعة والمؤقت عند الحنفية:** المتعة يكون بلفظ (التمتع) ولا يشترط فيه شهود أو تعيين دقيق للوقت. أما المؤقت فيكون بلفظ (الزواج)، ويشترط فيه الشهود وتحديد المدة [4].

🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

- ⚖️ **السؤال الأول:** "اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على عقد الزواج". اشرح هذه العبارة مبيناً الرأي الراجح.
- 💊 **الكبسولة:** اتفق الجمهور على أن الإشهاد شرط. فجعله الحنفية شرط جواز (لا ينعقد إلا به)، وجعله المالكية شرط صحة (يبطل العقد بدونه). وذهب الشافعي في قول وأبو ثور إلى عدم اشتراطه قياساً على البيع. والراجح قول الجمهور لخطورة عقد الزواج وتعلقه بالأنساب [1].

⚖️ ****السؤال الثاني (قضية 🇲🇪):**** امرأة عاقلة بالغة قامت بتزويج نفسها من رجل كفاء بدون إذن وليها. فما حكم هذا العقد عند أبي حنيفة وعند جمهور الفقهاء؟
💊 ****الكبسولة:****

- ****عند أبي حنيفة:**** العقد ****صحيح ونافذ****، لأنها بالغة عاقلة تتصرف في مالها فكذا في بضعها، وبما أنه كفاء فليس للولي حق الاعتراض [2].
- ****عند الجمهور:**** العقد ****باطل وغير صحيح****، لأنه يشترط لصحة النكاح مباشرة الولي للعقد، وطبيعة المرأة تأبى ذلك [2].

⚖️ ****السؤال الثالث:**** ما هو زواج المتعة؟ وما الفرق بينه وبين الزواج المؤقت عند فقهاء الحنفية؟

💊 ****الكبسولة:**** زواج المتعة هو الزواج بأجل محدد للانتفاع، وهو باطل بإجماع المسلمين (سوى الشيعة) [3]. والفرق بينه وبين المؤقت عند الحنفية من 3 أوجه [4]:

1. المتعة بلفظ (التمتع)، والمؤقت بلفظ (الزواج).
2. المتعة لا يشترط فيه شهود، والمؤقت يشترط فيه الشهود.
3. المتعة لا يشترط فيه تعيين الوقت، والمؤقت يشترط فيه تحديد الزمان.

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي [1، 38، 39، 41، 42]

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: تسمية الزواج العرفي]****
< ****تسمية الزواج العرفي غير الموثق بالعرفي تسمية خاطئة:****
< إن تسمية هذا النوع من الزواج باسم الزواج العرفي تسمية خاطئة، ولا تتفق مع الحقيقة والواقع، فالعرف معني كون الشئ عرفياً أن الناس قد تعارفوا عليه وارتضوه وألفوه، وهذا الزواج لم يتعارف عليه الناس ولم يرتضوه ولم يألفوه، بل

تعارفوا على الزواج الموثق الذي يكون في النور والعلن، بحيث إنه إذا أُطلق لفظ الزواج فإنه لا ينصرف ولا يعني إلا شيئاً واحداً عند العامة والخاصة وهو الزواج الموثق الذي يحضره الولي، ويدعى إليه القريب والغريب ويباركه جميع الناس الأقربون منهم والأبعدون.

< إن هذه التسمية خاطئة وغير صحيحة، ومن أراد أن يسميه فليكن الاسم الصحيح والمناسب له الزواج غير العرفي وتسمية هذا البحث باسم الزواج العرفي ليس اعترافاً به، ولكن من باب التجاوز حتى يتبين بإذن الله حكم هذا النوع من الاقتران الذي أطلق عليه بعض الناس هذا الاسم.

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: إثبات عقد الزواج في المحاكم]****

< ****إثبات عقد الزواج:**** إن الإثبات في الفقه الحنفي يكون بواحد من ثلاثة: البينة، الإقرار، النكول عن اليمين.

< وما جاء بالقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١م من طرق إثبات الزواج نبينه فيما يلي لأنه المعمول به:

< - ****إذا كان المدعى عليه مقراً بالزوجية:**** تثبت، سواء أكان ذلك في حياة الزوجين أم كان بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما.

< - ****وإذا كان منكراً فهنا يختلف الحكم:**** ... المادة ٩٩ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والتي تقضي بعدم سماع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كانت العلاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية.

< ****الحكمة من اشتراط القانون توثيق عقد الزواج:**** الذي دعا المشرع إلى إصدار هذا التشريع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من أن يعرض من لا خلاق لهم عمد إلى ادعاء الزوجية من بعض الأحياء أو الأموات، ورفع الدعاوى بها أمام القضاء كيداً تشهيراً أو طلباً للمال اعتماداً على إثبات الزوجية بشهادة الشهود، وسهولتها، من فاسدي الذمم، وشاهدي الزور.

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: حكم الزواج العرفي السري (زواج طلبة الجامعة)]****

< ****حكم هذا النوع من الزواج العرفي باطل أيضاً للأدلة الآتية:****

< أ- لغرض من الزواج في الإسلام هو السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة، وهذا النوع من الزواج لا يحقق هذه المقاصد السامية، لأنه لو كان الغرض منه تحقيق كل هذه الأمور لوثق هذا العقد.

< ب- أن هذا الزواج يكون منطوياً على السرية وعدم الإعلان وقد سبق أن بين البحث أن الزواج السري حرام بل هو زنا خاصة إذا كان فيه توصية للشهود بالكتمان.

< ج- يمكن القول بالطعن في شهود هذا الزواج لأنهم غالباً ما يكونون من مستخدمي رجل الأعمال وطوع أمره وقد يكون بعضهم على استعداد لتغيير شهادته حسب طلب مستخدمه حتى لا يتعرض للفصل.

< هـ- هذا النوع من الزواج يشبه إلى حد كبير زواج التحليل المنهي عنه، حيث يخلو كل من النوعين من المقاصد للزواج.

 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

****يعني إيه زواج عرفي؟ وهل الاسم ده صح؟**** 

بص يا صاحبي، كلمة "عُرف" في الدين والقانون يعني "حاجة الناس اتعودت عليها وشايفينها صح ومحترمة". هل الناس اتعودت إن البنات تتجوز من ورا أهلها في السر بورقة فلة؟ طبعاً لا! المجتمع بيحتقر ده. عشان كده الدكاترة بيقلولوا: ****تسمية الجواز السري ده بـ "الزواج العرفي" هي تسمية غلط أصلاً!**** المفروض نسميه "الزواج غير العرفي" لأن العرف بتاعنا هو الجواز الرسمي اللي في النور وبمأذون وفرح وولي. بس إحنا بنقول عليه عرفي مجازاً عشان نمشي مع كلام الناس.

💡 **إثبات الجواز في المحكمة (تركة امتحان وقضايا 🇪🇬):**

دلوقتي واحد اتجوز واحدة عرفي وقطّع الورقة.. راحت ترفع عليه قضية في المحكمة. إيه اللي يحصل؟

القانون المصري (سنة 1931 وسنة 2000) حط قاعدة من ذهب عشان يمنع النصب:

1. **لو الزوج (أقر واعترف):** قال للقاضي "أيوه دي مراتي".. هنا الجواز **يثبت** فوراً حتى لو مفيش ورقة، لأن الإقرار سيد الأدلة.
2. **لو الزوج (أنكر وقال معرفهاش):** هنا القاضي يقولها "هاتي وثيقة رسمية (قسمة جواز)".. معكيش؟ يبقى **لا تسمع الدعوى**!
- *ليه القانون عمل كده؟* عشان زمان كان أي حد يجيب اتنين شهود زور من على القهوة ويرفع قضية على واحدة غنية يقول دي مراتي عشان يورثها! فالقانون اشترط "الوثيقة الرسمية" عند الإنكار عشان يحمي أعراض الناس وفلوسهم من النصابين.

💡 **حكم الزواج السري (زواج الشباب في الجامعة):**

- اتنين في الجامعة جابوا ورقتين من المكتبة، واتنين صاحبهم مضوا كشهود، واتجوزوا في السر من غير علم الأهل. حكمه إيه؟
- **الدكتور بيقولك: باطل وحرام ويعتبر "زنا"! **ليه يا عم الدحيح؟
1. الجواز في الإسلام هدفه تبني أسرة وتجيب عيال ومودة ورحمة.. الجواز السري ده هدفه "المتعة في الحرام" وبس ومفيش أي تحمل للمسئولية.
 2. الجواز السري حرام لأن فيه "تواصي بالكتمان" (بيقولوا للشهود متقولوش لحد).. والإسلام اشترط "الإعلان والإشهار".
 3. الشهود دول غالباً صاحبهم أو ناس مأجورة، يعني شهادتهم "مطعون فيها" ومش عدول. فالعقد ده باطل ومبيترتبش عليه حقوق شرعية صحيحة للزوجة.

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- **مفهوم الزواج العرفي:** إطلاق اسم "الزواج العرفي" على الزواج السري غير الموثق هو (إطلاق خاطئ)؛ لأن العرف هو ما استقرت عليه النفوس بالقبول، والمجتمع لا يقبل إلا الزواج الموثق والمعلن.
- **إثبات الزواج في القضاء المصري:**
 - في حالة (الإقرار والاعتراف): يثبت الزواج وتُسمع الدعوى.
 - في حالة (الإنكار): لا تسمع المحكمة دعوى الزوجية أبداً إلا إذا كانت ثابتة بـ "وثيقة رسمية"، لحماية الأنساب والأعراض من شهادة الزور والادعاءات الكاذبة.
- **الزواج السري بين الشباب:** عقد (باطل شرعاً)، يفتقد لمقاصد الشريعة من السكن والمودة، وينطوي على التواصي بالكتمان مما يجعله في حكم (الزنا)، والشهود فيه غالباً غير عدول ومطعون في شهادتهم.

🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

- ⚖️ **السؤال الأول:** "تسمية الزواج غير الموثق بالزواج العرفي تسمية صحيحة ودقيقة". (صح أم خطأ) مع التعليل.
- 💊 **الكبسولة:** ** (عبارة خاطئة). ** التسمية خاطئة ولا تتفق مع الواقع؛ لأن "العرف" هو ما تعارف عليه الناس وارتضوه، والمجتمع لم يتعارف إلا على الزواج الموثق والمعلن الذي يحضره الولي والأقارب. فهذا الزواج السري مخالف للعرف الصحيح.

- ⚖️ **السؤال الثاني (قضية امتحان 🚩):** ** ادعت امرأة على رجل أنه زوجها عرفياً بدون وثيقة رسمية، فأنكر الرجل الزواج أمام المحكمة. فما هو الحكم القانوني في سماع هذه الدعوى؟ وما الحكمة من ذلك؟

****الكبسولة:**** 

- ****الحكم:**** القضاء المصري لا يسمع دعوى الزوجية عند (الإنكار) إلا إذا كانت العلاقة ثابتة بـ "وثيقة زواج رسمية". وبالتالي تُرفض دعاواها.
- ****الحكمة:**** حماية أعراض الناس وأموالهم من ادعاءات فاسدي الذمم وشاهدي الزور الذين قد يدعون الزوجية كيداً أو طمعاً في الميراث.

****السؤال الثالث:****  ما حكم زواج السر (كحالات الزواج العرفي المنتشرة بين بعض الشباب) وما أدلة بطلانه؟

****الكبسولة:****  حكمه ****باطل ومحرم (ويأخذ حكم الزنا)****. أدلة بطلانه:

1. انعدام مقاصد الزواج الإسلامية من سكن وتكوين أسرة.
2. اشتماله على السرية والتواصي بالكتمان وهذا ينافي الإعلان المشترك في النكاح.
3. الطعن في عدالة الشهود لأنهم غالباً يوافقون على الكتمان وتسهيل الأمر في الخفاء.

 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: الحقوق الزوجية]****

< ****الحقوق المشتركة بين الزوجين:****

< عقد الزواج كغيره من العقود متى انعقد صحيحاً ترتبت عليه آثاره، ومن هذه الآثار ما يتعلق بالزوجين معاً، وتسمى (الحقوق المشتركة)، ومنها ما يتعلق بالزوجة (وهي حقوق الزوجة على زوجها)، ومنها ما يتعلق بالزوج (وهي حقوق الزوج على زوجته) [1].

< أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين:

< 1- ثبوت حل استمتاع كل منهما بالآخر [1].

< 2- ثبوت حرمة المصاهرة [1].

- < 3- ثبوت التوارث بين الزوجين [1].
- < 4- ثبوت نسب الأولاد [1].
- < ثانياً: حقوق الزوجة على زوجها:
- < 1- المهر. 2- النفقة. 3- حسن العشرة [1].

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: المهر وأحكامه]****

< ****المهر:****

- < المهر في اللغة: الصداق، وفي الاصطلاح: اسم للمال الذي يجب للمرأة على الرجل بنكاح أو وطء بشبهة [2].
- < حكم المهر: أجمع المسلمون على مشروعية المهر... ولا يجوز النكاح بخلوه من المهر [3].
- < مقدار المهر: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا حد لأكثره... واختلفوا في أقل المهر... الشافعية والحنابلة: كل ما صح أن يكون ثمنًا أو أجره صح أن يكون مهرًا [3].

< أنواع المهر:

- < 1- المهر المسمى: هو الذي يتفق عليه الطرفان ويسمى في العقد، سواء كان مسمى قبل العقد أو في العقد [4].
- < 2- مهر المثل: هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من أسرة أبيها [4].
- < ****متى يجب نصف المهر:****
- < يجب نصف المهر للزوجة ويسقط نصفه، إذا كان الزواج صحيحاً، وكانت التسمية للمهر صحيحة، ثم طلق الزوج زوجته قبل الدخول أو الخلوة [5].

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: النفقة ومسقطاتها]****

< ****النفقة:****

- < التعريف بالنفقة: النفقة لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله [6]. واصطلاحاً: هي كفاية من يموّنه مما يحتاج إليه من طعام وكسوة ومسكن [6].

< سبب وجوب النفقة: يرى بعض الفقهاء أن سبب وجوب النفقة هو الزوجية... ويرى البعض الآخر أن سبب وجوبها هو احتباس الزوجة أي تفرغها لمصلحة الزوج [6].

< شروط استحقاق الزوجة للنفقة:

- < 1- أن يكون عقد الزواج صحيحاً [7].
- < 2- أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها [7].
- < 3- أن تكون الزوجة صالحة لاستمتاع الزوج بها [7].
- < **متى تسقط نفقة الزوجة (مسقطات النفقة):**
- < تسقط نفقة الزوجة ديناً وموضوعاً بأحد أمور: الإبراء... الأداء... النشوز: وهو خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي [57، 58].

🗣️ ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

💡 **الحقوق الزوجية:**

بص يا سيدي، الجواز مش مجرد دبلتين وفرح، ده "عقد" بيولد حقوق بمجرد ما المأذون يقول بارك الله لكما! في حقوق مشتركة للطرفين زي (إن العلاقة بينهم بقت حلال، بقوا يورثوا بعض، وأي طفل يبجي ينسب ليهم) [1]. وفي حقوق خاصة بالبنات لو حدها الدكاترة ببسألوا فيها دايماً وهي: ** (المهر والنفقة) [1].

💡 **المهر وحواراته (تريكة امتحانات 🚩):

المهر ده فلوس البنات بتأخدها عشان تتجوز، وهو إجباري ومينفعش الجواز من غيره [50، 51]. هل فيه حد أقصى؟ لأ، لو عايز تدفع مليار ادفع [3]. طب أقل حاجة إيه؟ الشافعية قالوا كلمة صايعة: "أي حاجة تنفع تتباع وتتشري تنفع مهر"، حتى لو خاتم حديد! [3].

المهر نوعين:

1. ****مسمى:** ** اللي اتكتب في القايمة والعقد (ألف، ألفين، مليون) [4].
2. ****مهر المثل:** ** لو نسيوا يكتبوا المهر، القاضي يحكم لها بـ "مهر المثل"، يعني يشوف بنت عمها أو أختها اللي في نفس سنها وجمالها ومستواها خدت كام، ويديها زيتها بالظبط! [4].

 ****سؤال القضايا المرعب:** ** واحد كتب كتابه وسمى المهر، وبعدين "طلقها قبل الدخلة" .. تاخذ إيه؟

تاخذ ****نص المهر** ** بالظبط! ليه؟ لأن العقد صحيح والمهر اتسمى، بس محصلش دخول، فالنص يثبت والنص يسقط [5].

 ****النفقة ومسقطاتها:** **

النفقة دي اللي هي (الأكل، الشرب، اللبس، السكن) [6]. ليه الراجل ملزم يدفعها؟
الفقهاء اختلفوا، بس الرأي الأقوى عشان ****الاحتباس** **، يعني هي محبوسة على ذمته ومفرغة نفسها لبيته، فلازم هو يصرف [6].
عشان تاخذ النفقة لازم: العقد يبقى صحيح، وتكون مسلمة نفسها ليه في بيته، وتكون بالغة تصلح للزواج [7].

 ****سؤال الصح والغلط الخبيث:** ** "تسقط نفقة الزوجة ديناً بمجرد الطلاق".
الإجابة طبعاً حسب الحالة! بس في حاجات بتسقط النفقة فوراً زي:

1. ****الإبراء:** ** إنها تقول له مسامحك في النفقة [7].
2. ****الأداء:** ** إنه يكون دفعها خلاص [7].
3. ****النشوز (تريند المحاكم):** ** إن الست تسبب البيت وتخرج عن طاعة جوزها بدون مبرر شرعي.. دي اسمها ناشز ****وملهاش ولا مليم نفقة!** ** [57، 58].

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- **الحقوق الزوجية:** تنقسم إلى حقوق مشتركة (الاستمتاع، التوارث، نسب الأولاد، حرمة المصاهرة) وحقوق للزوجة (المهر، النفقة) [1].
- **المهر:** واجب شرعاً ولا حد لأكثره، والحد الأدنى عند الشافعية هو كل ما له قيمة مالية [3]. ينقسم إلى (مسمى) وهو المحدد بالعقد، و(مهر المثل) وهو ما تستحقه قياساً على نظيراتها من أسرة أبيها [4].
- **سقوط نصف المهر:** تستحق الزوجة (نصف المهر المسمى) إذا طُلت قبل الدخول أو الخلوة [5].
- **النفقة:** هي توفير الطعام والكسوة والمسكن، وتجب بسبب (احتباس الزوجة) لصالح الزوج [6]. شروطها (العقد الصحيح، تسليم النفس، الصلاحية للاستمتاع) [7].
- **مسقطات النفقة:** تسقط النفقة بالأداء (الدفع)، أو الإبراء (التنازل)، أو **النشوز** (وهو خروج الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق) [57، 58].

🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

- **السؤال الأول: ما الفرق بين المهر المسمى ومهر المثل؟ ومتى تستحق الزوجة نصف المهر المسمى؟
الكبسولة: **
- **المهر المسمى:** هو المهر الذي اتفق عليه الطرفان وتمت تسميته في العقد أو قبله [4].
- **مهر المثل:** هو المهر الذي تستحقه الزوجة قياساً على امرأة تماثلها من أسرة أبيها (في الجمال والسن والعلم) إذا لم يُسم لها مهر [4].
- **استحقاق النصف:** تستحق الزوجة نصف المهر المسمى إذا كان العقد صحيحاً والمهر مسمى، ووقعت الفرقة (الطلاق) قبل الدخول أو الخلوة [5].

⚖️ ****السؤال الثاني:** اذكر شروط استحقاق الزوجة للنفقة، مبيناً مسقطاتها.

***(سؤال امتحانات)** 🚩

****الكبسولة:** 💊

- ****شروط استحقاق النفقة:** 1- أن يكون عقد الزواج صحيحاً. 2- أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها. 3- أن تكون صالحة لاستمتاع الزوج بها [7].
- ****مسقطات النفقة:** تسقط بالدفع (الأداء)، أو بتنازل الزوجة (الإبراء)، أو بـ ****النشوز:** وهو خروجها عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي [57، 58].

⚖️ ****السؤال الثالث (قضية):** تزوج رجل امرأة ولم يسم لها مهراً في العقد،

وبعد الزواج طالبت بمهر، فامتنع بحجة عدم كتابته. فما الحكم؟

****الكبسولة:** يحكم لها القاضي بـ ****مهر المثل** [4]. لأن خلو العقد من

تسمية المهر لا يبطل الزواج، ولأن المهر واجب شرعاً [3]، وتستحق في هذه

الحالة مهراً يعادل مهر مثيلاتها من قريباتها من جهة أبيها [4].

بص يا صاحبي، عشان أكون صريح معاك اللي إحنا عملناه في الأجزاء اللي فاتت هو أشبه بـ **مراجعة ليلة الامتحان المكثفة**؛ أنا دخلت بيك على أمهات المسائل، والزتونة، وقضايا المحاكم، ومواضع الأسئلة المقالية الثقيلة اللي الدكاترة بتعشقها (زي المعتدة، الزواج العرفي، العدول عن الخطبة، زواج المتعة، المهر، والنفقة).

عشان منزحمش دماغك، هنقسم الملاحق دي لأجزاء برضه. هنبداً دلوقتي بـ ** (الملحق الأول) **، واللي بيغطي تريكات كانت مستخبية في درس الخطبة والمحرمات (زي: تختار عروسة مواصفاتها إيه؟ وحكم الدي جي والغناء في الخطوبة، وألغام الرضاعة والمحرمات بسببها). يلا بينا نفرم الملحق الأول! 🚀

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: صفات المرأة التي تستحب خطبتها]****

< ****صفات المرأة التي تستحب خطبتها:****

< - ****الصفة الأولى:**** أن تكون المرأة صالحة ذات دين، وهذه هي أهم صفة ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها في المرأة التي يريد خطبتها، ولذا فقد حث النبي صلي الله عليه وسلم علي اختيار صاحبة الدين فقال: **تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ :** لِمَالِهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ [1]. قد جمع النبي (صلي الله عليه وسلم) في هذا الحديث الشريف أهم الأسباب المادية والروحية التي يتحراها الناس في بحثهم عن الزوجة المنشودة وهي المال والحسب، والجمال والدين ثم حث على اختيار ذات الدين، واعتبر العثور عليها ظفراً [1].

< - **الصفة الثانية:** أن تكون بكرا لقول النبي (صلي الله عليه وسلم) لجابر بن عبد الله : «هَلْ نَكَحْتَ جَارِيَةً؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : «مَاذَا أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ : لَا بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ «فَهَلَّا جَارِيَةً ثَلَاثًا قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ، كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً حَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ : «أَصَبْتَ» [2].

< - **الصفة الثالثة:** أن تكون ولوداً حتى يتحقق منها الهدف الأسمى من الزواج، وهو حفظ النوع وعمارته الدنيا [2].

< - **الصفة الرابعة:** أن تكون جميلة، لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره، وأكمل لمودته [2].

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: توثيق الخطبة والغناء فيها]****

< ****توثيق الخطبة وإعلانها:****

< من يتأمل أحكام الخطبة في الصفحات المضيئة في الفقه الإسلامي فسوف يجد:
أن الخطبة تتميز في الإسلام بالبساطة واليسر فهي لا ترهق الناس في أموالهم [1].
يميز الخطبة في الإسلام أنه لا يلزم لتمامها إجراء أية طقوس خاصة، أو تدخل أحد علماء الدين [1].

< ****الغناء المباح:**** فهو جائز وإن كان فيه لهو ما لم يخرج عن الحد المباح، وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم : يَا عَائِشَةُ ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ [1].

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: التحريم بالرضاع ومقدار الرضاعة المحرمة]****

< ****القسم الثالث: التحريم بالرضاع****

< ثبت التحريم بالرضاع بقوله تعالى (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) أي كما يحرم عليك أمك التي ولدتك، كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك وكذلك الأخت [3]. جاء في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله قال: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [3].

< **المستثنيات من التحريم بالرضاع (إخوة الرضيع وأخواته):** لا يحرم عليهم أحد ممن حرم عليه، لأنهم لم يرضعوا مثله فلم يدخل في تكوين بنيتهم شيء من المادة التي دخلت في بنيته فيباح للأخ أن يتزوج من أَرْضعت أخاه أو أمها أو بنتها، ويباح للأخت أن تتزوج زوج المرضعة أو أباه أو ابنه مثلاً [3].

< **مقدار الرضاعة المحرمة:**

< ظاهرة الآية المذكورة في المحرمات أن التحريم يثبت بما يسمى إرضاعاً في عرف أهل اللغة قل أو كثر [4]. قد اختلف علماء السلف والخلف في هذه المسألة:

< - ذهب بعضهم إلى الأخذ بظاهر الآية من أن التحريم بقليل الرضاعة ككثيرها... وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد [4].

< - ذهب آخرون إلى أن التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات... وهو مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وابن حزم [4].

< - ذهب فريق ثالث إلى القول بين القولين: هو أن التحريم إنما يثبت بثلاث رضعات فأكثر لأن النبي قال: لا تحرم المصة والمصتان [4].

🧠 ثانياً: شرح وتفهم صاحبك الدحيح (بالبلدي)

💡 **تختار عروسة عاملة ازاي؟ (صفات المخطوبة):**

الدكاترة يحبوا يجيبوا حنة "الصفات" دي في الصبح والغلط. الإسلام حط شروط عشان الجواز يعمر:

1. **ذات الدين:** دي التوب والأهم! الحديث قالك (فاظفر بذات الدين تربت يداك)، يعني لو خدت المتدينة هتكسب وتغتني [1].
2. **البكر:** يعني متجوزتش قبل كده، عشان بيبقى فيها ملاعبة ومودة أكثر. بس شوف قصة سيدنا جابر، النبي قاله ليه متجوزتش بكر تلاعبك؟ قاله يا رسول الله

أبوي مات وسابلي 9 أخوات بنات، فمرضيتش أجيلهم واحدة صغيرة زيهم، وجبت (ثيب) أرملة أو مطلقة عشان تعقلهم وتخدمهم! النبي قاله (أصبت)! يعني البكارة مستحبة بس لو في مصلحة تانية يبقى الثيب أفضل [2].

3. **الولود والجميلة:** عشان تعمر الأرض، وتغض بصرك عن الحرام [2].

 **الدي جي والغناء في الخطوبة:**

الخطوبة في الإسلام بسيطة جداً، مش محتاجة شيخ يكتب ولا تعقيد [1]. طب نجيب دي جي ونشغل أغاني؟ الدكتور بيقولك **"الغناء المباح جائز"**, يعني طول ما هو مفيهوش إسفاف ولا قلة أدب، قشطة جداً! النبي نفسه سأل السيدة عائشة في فرح الأنصار: "مجبنتوش لهو (غناء) ليه؟ الأنصار بيحبوا اللهو" [1].

 **ألغام الرضاعة (أخطر حنة في القضايا 🚨):**

القاعدة الذهبية: ** (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ** [3]. يعني اللي رضعتك بقت أمك، وجوزها بقي أبوك، وبناتها بقوا أخواتك.

 **التركة الخبيثة (المستثنيات):** ** لو أنا (أحمد) رضعت من جارتنا (سعاد)، سعاد بقت أمي وبناتها أخواتي، حرام أتجوزهم. **طب أخويا (محمود) اللي مضعش من سعاد؟ ** حلال زلال يتجوز بنات سعاد عادي جداً! لأن اللبن مدخلش في جسم محمود [3].

 **خناقة مقدار الرضاعة (كام رضعة تحرم؟):**

دي بقي بتيجي في الامتحانات كتير جداً!

1. **أبو حنيفة ومالك:** قالوا لو "نقطة لبن واحدة" دخلت جوف العيل، بقت أمه! (قليل الرضاعة ككثيرها) [4].
2. **الشافعي والإمام أحمد (في المشهور):** قالوا لأ، لازم **5 رضعات مشبعات** عشان تثبت الأمومة [4].
3. **فريق ثالث:** قالوا **3 رضعات فأكثر**، لأن النبي قال (لا تحرم المصة والمصتان) يعني الرضعة والأتنين مبيحرموش [4].

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- **صفات المخطوبة:** يُستحب أن تكون (ذات دين، بكرًا، ولودًا، جميلة)، وذات الدين هي الأهم والمقدمة على المال والحسب والجمال [16، 17].
- **إعلان الخطبة والغناء:** الخطبة لا تلزمها طقوس ولا رجال دين، ويجوز فيها الغناء المباح الخالي من الإسفاف لإدخال السرور [1].
- **التحريم بالرضاع:** يثبت التحريم بالرضاع كتحريم النسب لقوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، ويُستثنى من ذلك إخوة الرضيع وأخواته، فيجوز لهم الزواج من أقارب المرضعة لأنهم لم يرضعوا منها [3].
- **مقدار الرضاعة المحرمة:** اختلفوا؛ فأبو حنيفة ومالك يكتفون بأي مقدار ولو قليل، والشافعي وأحمد يشترطون (خمس رضعات)، وفريق ثالث يشترط (ثلاث رضعات فأكثر) [4].

🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

- 🏛️ **السؤال الأول:** ما هي أهم الصفات التي يُستحب توافرها في المخطوبة شرعاً؟ وهل يُشترط البكارة دائماً؟
- 💊 **الكبسولة:** يُستحب أن تكون ذات دين (وهي الأهم)، وبكرًا، ولودًا، وجميلة [16، 17]. ولا تُشترط البكارة دائماً؛ فقد تكون الثيب أفضل إذا اقتضت المصلحة ذلك، كما فعل جابر بن عبد الله حين تزوج ثيباً لتقوم برعاية أخواته الصغار، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم [2].

⚖️ ****السؤال الثاني (قضية 🚩):**** أرضعت امرأة طفلاً، فهل يسري التحريم على إخوة هذا الطفل وأخواته الذين لم يرضعوا من تلك المرأة؟
💊 ****الكبسولة:**** لا يسري التحريم عليهم **. فهؤلاء مستثنون من قاعدة (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)؛ لأنهم لم يرضعوا من هذه المرأة ولم يدخل لبنها في تكوين أجسادهم، فيجوز لأخ الرضيع أن يتزوج من ابنة المرضعة [3].

⚖️ ****السؤال الثالث:**** اذكر آراء الفقهاء في (مقدار الرضاعة) الذي يثبت به التحريم.

💊 ****الكبسولة:****

1. ****أبو حنيفة ومالك:**** التحريم يثبت بقليل الرضاعة وكثيرها أخذاً بظاهر الآية [4].
2. ****الشافعي وأحمد:**** التحريم لا يثبت بأقل من (خمس رضعات) [4].
3. ****أبو ثور وآخرون:**** التحريم يثبت بـ (ثلاث رضعات فأكثر) لحديث (لا تحرم المصة والمصتان) [4].

في الملحق ده هنتكلم عن أمتع حنة في قضايا الجواز: ****القائمة ومين اللي يجهز الشقة؟ ولما يتخانقوا العفش يبقى بتاع مين؟ وحوار الكفاءة بين العريس والعروسة، وأخيراً لغم زواج التحليل (المحلل)****. يلا بينا نفرم الملحق الثاني! 🚀

📖 أولاً: النص الأكاديمي الحرفي [37، 55، 56، 62، 63]

****[الفقرة الأكاديمية الأولى: من يجهز بيت الزوجية؟]****
< ****يرى الحنفية:**** أن تجهيز بيت الزوجية واجب على الزوج كما تجب عليه تكاليف الحياة الزوجية من مسكن ومطعم وملبس. أما المهر الذي قبضته الزوجة

فليس إلا هدية وعطاء ونحلة من الزوج لزوجته ويصبح خالص حقها، ولا تلتزم بإعداد الجهاز منه، وهذا هو المعمول به [1].

< **ويرى المالكية:** أن تجهيز بيت الزوجة واجب على الزوجة في حدود ما قبضته من مهرها وما تجرى به العادة بين أمثالها، فإن لم تكن قد قبضت شيئاً من المهر فليس عليها جهاز إلا إذا كان العرف يوجب عليها جهازاً أو كان قد شرط ذلك عليها [1].

****[الفقرة الأكاديمية الثانية: الخلاف في ملكية الجهاز]****

< ****الخلاف بين الزوج وزوجته في ملكية الجهاز:****
< إذا اختلف الزوج مع زوجته في ملكية الجهاز فادعى كل منهما أنه ملكه، كان الجهاز لمن يثبت دعواه بالبينة، فإذا أثبتت الزوجة ذلك كان الجهاز ملكاً لها، وإذا أثبت الزوج ذلك كان الجهاز ملكاً له [2].
< فإن لم يكن لهما بينة، كان القول قول من شهد له الظاهر بيمينه... وقد اختلف رأي الأئمة فيه:

< - ****ذهب أبو حنيفة ومحمد**** إلى أن القول قول الزوج، لأن المسكن ملك للزوج، ويده على ما فيه يد متصرفة أما الزوجة فليس لها في المسكن ملكية [2].
< - ****ذهب أبو يوسف**** إلى أن القول قول المرأة في كل ما يجهز به مثلها عادة لأن الظاهر يشهد لها إلى هذا القدر [2].
< - ****ذهب زفر**** إلى أن الجهاز يقسم بينهما لأن يد كل من الزوجين ثابتة على الجهاز [2].

< - ****يرى الإمام مالك**** أنه تقضى للمرأة بما هو شأن النساء وللرجل بما هو شأن الرجال، أما ما يصلح لهما فيقضى به للرجل [2].

****[الفقرة الأكاديمية الثالثة: الكفاءة في الزواج]****

< ****هل الكفاءة شرط من شروط عقد الزواج؟****

< - **ذهب جماعة من الفقهاء** منهم أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الرازي المشهور بالجصاص وهم من فقهاء الحنفية إلى عدم اعتبار الكفاءة في الزواج وأن الزواج يصح من غير نظر إلى الكفاءة بين الزوجين [3].

< - **جمهور الفقهاء** فقد ذهبوا إلى اعتبار الكفاءة شرطاً في الزواج وكان الأساس الذي بني عليه هذا الرأي ثبات الألفة... وأنها ليست دليلاً على عدم اشتراط الكفاءة لأن الكفاءة حق للزوجة وللأولياء وليست حقاً للشارع [3].

< - **الأمور التي تعتبر في الكفاءة:** ذهب علماء الحنفية إلى أن الكفاءة تعتبر في أمور منها: النسب، الإسلام، الديانة، المال، الحرفة [4].

****[الفقرة الأكاديمية الرابعة: زواج التحليل]****

< - **زواج التحليل (المحلل):**

< هو أن يتزوج الرجل المرأة المطلقة ثلاثاً ليحلها لزوجها الأول [5].

< - **حكم نكاح التحليل:**

< - **اتفق المالكية والحنابلة وأبو يوسف الحنفي:** على أن الزواج الثاني بالنسبة للمرأة المطلقة ثلاثاً إذا تم بقصد التحليل فهو في نفسه باطل، وذلك لأنه يكون زواجاً مؤقتاً، والزواج المؤقت باطل [5].

< - **ذهب المالكية إلى:** أنه لو نوى المحلل في قرارة نفسه أنها إن أعجبه أمسكها وأبقى زوجته، وإن لم تعجبه طلقها كان ذلك باطلاً أيضاً [5].

💡 ****القائمة ومين يجيب العفش؟ (أكبر خناقة في مصر!)**:**
بص يا سيدي، العرف عندنا إن العريس يجيب الخشب والعروسة السجاد والمطبخ.. لكن ****شرعاً بقى مين الملزم؟****
- ****الحنفية (ورأيهم هو اللي بيمشي):**** قالوا العريس هو اللي ****ملزم يفرش الشقة من الإبرة للصاروخ!**)** والمهر اللي أداه للعروسة ده "هدية" بتاعتها متشترش بيها حاجة لشقتها [1].
- ****المالكية:**** قالوا لأ، العروسة ملزمة تجهز الشقة على قد "المهر" اللي خدته بس [1].

💡 ****اتخانقوا وبيتطلقوا.. العفش بتاع مين؟****
لو في فواتير (بينة)، اللي معاه الفاتورة العفش بتاعه. طب لو مفيش ورق؟ هنا الفقهاء اختلفوا في (مين اللي يحلف وياخذ العفش؟):
- ****أبو حنيفة:**** قال العريس يحلف ويبقى العفش بتاعه، عشان الشقة شقته وهو اللي مسيطر [2].
- ****أبو يوسف:**** قال العروسة تحلف، لأن العادة إن العروسة هي اللي بتجيب الجهاز ده [2].
- ****الإمام مالك (وده أعدل وأصيع رأي):**** قالك نقسم بالمنطق؛ هدم الستات والمكياج للعروسة، وهدوم الرجالة والعدة للعريس، والحاجات المشتركة (زي التلاجة والسريـر) تبقى للراجل عشان هو صاحب البيت [2].

💡 ****حوار الكفاءة (ينفع دكتورة تتجوز سباك؟):****
الكفاءة يعني العريس يبقى من "نفس مستوى" العروسة أو أعلى، عشان ميعيروهاش. هل دي شرط في الجواز؟
- الأقلية (الكرخي والجصاص): قالوا مفيش حاجة اسمها كفاءة، المسلم كفء للمسلمة [3].

- **الجمهور (الرأي الراجح):** قالوا **الكفاءة شرط مهم جداً** *عشان الجواز يستقر وميحصلش معايرة. ودي حق للعروسة وأهلها (لو تنازلوا عنه براحتهم). بنقيس الكفاءة في 5 حاجات: (النسب، الإسلام، الدين، الفلوس، والمهنة) [37]، [63].

💡 **زواج التحليل (فيلم زوج تحت الطلب):**
واحد طلق مراته 3 مرات، فمبقتش تحل ليه. يقوم جايب واحد صاحبه يتجوزها يومين ويطلقها عشان ترجعله! (ده اسمه المحلل).
إيه الحكم؟ **المالكية والحنابلة وأبو يوسف** قفلوها ضبة ومفتاح وقالوا: **العقد ده باطل وحرام شرعاً** [5]. ليه؟ لأن ده زواج "مؤقت" بمدة عشان يحلها بس، والجواز في الإسلام لازم يكون نيته التأبيد والاستمرار [5].

🌟 ثالثاً: الخلاصة الشاملة

- **تجهيز بيت الزوجية:** واجب على الزوج بالكامل عند الحنفية والمهر هدية للزوجة لا تلزم بالشراء منه. بينما أوجبته المالكية على الزوجة في حدود ما قبضته من المهر [1].
- **ملكية الجهاز عند الخلاف (بلا بينة):** ترجح عند أبي حنيفة للزوج، وعند أبي يوسف للزوجة. وفرق الإمام مالك؛ فما يصلح للرجال فللزوج، وما يصلح للنساء فللزوجة، وما يصلح لهما فللزوج [2].
- **الكفاءة في الزواج:** اعتبرها الجمهور شرطاً لثبات الألفة (وهي حق للزوجة ولأوليائها)، وتكون في (النسب، الإسلام، الديانة، المال، الحرفة). وخالف الكرخي فلم يعتبرها [37، 63].
- **زواج التحليل:** باطل عند الجمهور (المالكية والحنابلة وأبي يوسف)؛ لكونه زواجاً مؤقتاً ينافي مقاصد الشريعة في النكاح، حتى وإن نوى المحلل إمساكها إن أعجبته (عند المالكية) [5].

🎓 رابعاً: بنك الأسئلة المقالية (سؤال وكبسولة)

⚖️ ****السؤال الأول (قضية 🚩):**** اختلف زوجان في ملكية جهاز المنزل ولا توجد معهما بينة (فواتير). فكيف يتم الحكم بينهما وفقاً لرأي الإمام مالك ورأي أبي حنيفة؟

📌 ****الكبسولة:****

- ****عند الإمام مالك:**** يُحكم للمرأة بما هو من شأن النساء (كحلي وملابس)، ويُحكم للرجل بما هو من شأن الرجال. وما يصلح للاثنتين يُقضى به للرجل [2].
- ****عند أبي حنيفة ومحمد:**** القول قول الزوج مع يمينه، لأن المسكن ملكه ويده متصرفه فيه [2].

⚖️ ****السؤال الثاني:**** هل يقع عبء تجهيز بيت الزوجية على الزوج أم الزوجة؟ اذكر آراء الفقهاء.

📌 ****الكبسولة:****

- ****الحنفية:**** التجهيز واجب بالكامل على ****الزوج****، والمهر خالص حق الزوجة لا تُجبر على التجهيز منه [1].
- ****المالكية:**** التجهيز واجب على ****الزوجة**** ولكن في حدود ما قبضته من المهر فقط وما جرى به العرف [1].

⚖️ ****السؤال الثالث:**** ما هو زواج التحليل؟ وما حكمه عند المالكية والحنابلة؟
📌 ****الكبسولة:**** زواج التحليل هو أن يتزوج الرجل من امرأة طلقت ثلاثاً بنية طلاقها ليحللها لزوجها الأول [5]. ****حكمه:**** باطل عند المالكية والحنابلة (وأبي يوسف من الحنفية)؛ لأنه زواج مؤقت، والزواج المؤقت باطل لمخالفته مقاصد النكاح الدائم [5].

أسئلة واجوبه مقالي

يا هلا بزميلي وصاحبي اللي ناوي يكسر الدنيا في الامتحان! 🤩 فكرة ممتازة جداً.. نظام (السؤال والجواب المقالي - الكبسولة) هو أقوى طريقة تلم بيها المنهج في دماغك وتستدعي المعلومة في اللجنة بسرعة الصاروخ.

بناءً على طلبك، أنا قسمت المنهج كله لـ 3** أجزاء** متوازنة عشان تحفظهم براحتك وماتحسش بضغط.

الخطبة بتاعتنا كالتالي:

- **الجزء الأول (النهارده):** الخطبة، الرؤية الشرعية، العدول عن الخطبة، وحوار المعتدة والمحرمات.

- **الجزء الثاني:** عقد الزواج (أركانه، شروطه، الولاية، الكفاءة).

- **الجزء الثالث:** أنواع الزواج (العرفي، المتعة، التحليل) + الحقوق الزوجية (المهر، النفقة، القايمة).

جهاز كوباية النسكافيه بتاعتك ☕ ، ويلا بينا نفرم ** (الجزء الأول - أسئلة وأجوبة الخطبة ومقدمات الزواج) **! 🚀

—

📝 الجزء الأول: بنك الأسئلة المقالية (الخطبة ومقدماتها)

⚖️ **السؤال الأول: عرّف الخطبة لغة واصطلاحاً، وما هو حكمها الشرعي مع ذكر الرأي الراجح؟ وهل يجوز للمرأة أن تبدأ بخطبة الرجل؟**
💡 **الكبسولة النموذجية:**

* **التعريف:** لغة: مشتقة من الخطاب والمحادثة [1]. واصطلاحاً: طلب التزويج والتماس النكاح [1].

* **حكمها الشرعي:** اختلف الفقهاء لثلاثة أقوال:

1. **مستحبة:** وهو قول المالكية والإمام الغزالي (وهو الرأي الراجح لثبوت فعل النبي ﷺ ولأنها تهيب للزواج) [1، 2].
2. **جائزة:** وهو قول الحنفية [1].
3. **تأخذ حكم النكاح:** (واجبة، محرمة، مكروهة... إلخ) وهو قول مرجوح عند الشافعية [1].

* **خطبة المرأة للرجل:** **جائزة شرعاً** ولا غضاضة فيها إذا توسمت فيه الصلاح، والدليل عرض سيدنا شعيب ابنته على سيدنا موسى في القرآن [2].

⚖️ **السؤال الثاني: ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ وما هو المقدار المباح النظر إليه مع بيان الرأي الراجح؟**
💡 **الكبسولة النموذجية:**

* **الحكم:** أجمع الفقهاء على جواز (واستحباب) النظر للمخطوبة لقوله ﷺ: "فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" [18، 20].

* **المقدار المباح:** اختلف الفقهاء إلى 5 أقوال، ولكن **الرأي الراجح** هو رأي (المالكية والشافعية والظاهرية) بأنه يُباح النظر إلى **الوجه والكفين فقط**؛ لأن الوجه يدل على الجمال، والكفين يدلان على خصب البدن [3].

 **السؤال الثالث: هل يجوز العدول (الفسخ) عن الخطبة؟ وما أثر ذلك على (المهر) و(الشبكة والهدايا) في ضوء ما عليه العمل بالمحاكم المصرية؟**
 **الكبسولة النموذجية:**

* **حكم العدول:** أجمع الفقهاء على جواز العدول لأن الخطبة وعد وليست عقداً ملزماً، ولكنه **مكروه** لغير عذر لما فيه من إخلاف الوعد [4].
* **الأثر على المهر:** من حق الخاطب أن يسترد المهر كاملاً بإجماع الفقهاء، سواء كان العدول من جهته أو من جهة المخطوبة [22، 23].
* **الأثر على الهدايا والشبكة:** أخذت المحاكم المصرية برأي (المالكية والعرف) وهو: **من عدل عن الخطبة تحمل الخسارة**.. فإذا كان العدول من الخاطب لا يسترد هداياه وشبكته، وإذا كان العدول من المخطوبة وجب عليها رد كل شيء للخاطب [23، 46].

 **السؤال الرابع: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه".. اذكر شروط تحريم الخطبة على خطبة الغير.**
 **الكبسولة النموذجية:**

يحرم التقدم لخطبة امرأة مخطوبة لغيره إذا توافرت **3 شروط**:
1. أن تكون هناك خطبة سابقة [5].
2. أن تكون الخطبة السابقة جائزة شرعاً (فلو خطبها وهي معتدة مثلاً لا يحرم التقدم عليها) [5].
3. **الركون والموافقة:** أن تكون المخطوبة قد ركنت (وافقت) للخاطب الأول. أما إذا كانت مترددة ولم تعط قراراً، جاز لغيره التقدم لخطبتها [11، 12].

⚖️ ****السؤال الخامس:** فرّق بين التحريم المؤبد والتحريم المؤقت في الزواج مع ذكر أمثلة. ******

💡 ****الكبسولة النموذجية: ****

* ****التحريم المؤبد: **** ما كان سبب التحريم فيه وصفاً لازماً لا يزول أبداً. ومنه المتفق عليه كـ (النسب: كالأخت، والمصاهرة: كأم الزوجة، والرضاع) [4، 28].
* ****التحريم المؤقت: **** ما كان سبب التحريم وصفاً غير لازم يزول بزواله. مثاله: (الجمع بين المحارم كأخت الزوجة، زوجة الغير، المعتدة، المشتركة حتى تسلم) [6].

⚖️ ****السؤال السادس (سؤال امتحانات 🚩):** ما حكم خطبة المرأة (المعتدة) بأنواعها؟ مع توضيح الفرق بين التصريح والتعريض. ******

💡 ****الكبسولة النموذجية: ****

* ****التصريح: **** طلب الزواج بألفاظ قاطعة (أريد زواجك). ****التعريض: **** التلميح بالزواج بألفاظ تحتمل الزواج وغيره (أنت مطمع للرجال) [7].
* ****المعتدة من طلاق رجعي: **** يحرم خطبتها تصريحاً وتعريضاً (لأنها لا تزال في عصمة زوجها) [8].
* ****المعتدة من وفاة: **** يحرم التصريح احتراماً لذكرى الزوج، ويجوز التعريض بنص القرآن (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) [6، 7].
* ****المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى (3 طلاقات): **** يحرم التصريح، و****يجوز التعريض **** عند جمهور الفقهاء (وهو الراجح) [9].
* ****المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى (كالخلع): **** يحرم التصريح، واختلفوا في التعريض؛ فأجازته المالكية والشافعية، ومنعه الحنفية لاحتمال عودة زوجها بعقد جديد [10].

****عاش يا بطل! 🙌****

كده إحنا لخصنا كل أفكار وقضايا (الجزء الأول) في 6 أسئلة مقالية شاملة مستحيل يخرج عنهم الامتحان.

📝 الجزء الثاني: بنك الأسئلة المقالية (عقد الزواج وشروطه)

****السؤال الأول: "لا يعتبر الزواج سنة مؤكدة في جميع الأحوال". ناقش هذه العبارة مبيناً متى يكون الزواج (فرضاً) ومتى يكون (حراماً).****

****الكبسولة النموذجية:**** العبارة صحيحة، فالزواج تعتريه الأحكام التكاليفية الخمسة حسب حالة الشخص [1]:

***** ****يكون فرضاً:**** إذا كان الرجل شديد الشهوة، ويتيقن الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج والمهر [1].

***** ****يكون حراماً:**** إذا تيقن من ظلم زوجته؛ كأن يكون فقيراً معدماً لا يستطيع الإنفاق عليها، أو مريضاً بمرض يمنعه من حقوق الزوجية، فزواجه هنا محرم لأنه سيظلمها [1].

***** **(ويكون مكروهاً عند الخوف من الظلم، وواجباً عند غلبة الظن بالوقوع في الزنا، وسنة مؤكدة في الحالة المعتدلة)*** [1].

****السؤال الثاني: اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج وفي تعريف (الإيجاب والقبول).. وضح ذلك.****

****الكبسولة النموذجية:****

* **أركان الزواج:** بسّطها الحنفية وجعلوها ركنين فقط (الإيجاب والقبول)، بينما كبرها الشافعية لـ 5 أركان (صيغة، زوجة، زوج، شاهدان، وولي)، والمالكية 4 أركان [2].

* **تعريف الإيجاب والقبول:**

1. **عند الحنفية:** الإيجاب هو ما صدر **أولاً** من أي الطرفين، والقبول هو ما صدر **ثانياً** [2].

2. **عند الجمهور:** الإيجاب مرتبط دائماً بـ **ولي المرأة** (سواء نطق أولاً أو ثانياً)، والقبول ما يصدر من **الخاطب/الزوج** [2].

 **السؤال الثالث: ما حكم انعقاد عقد الزواج بغير اللغة العربية لشخصين يجيدان التحدث بها؟**

 **الكبسولة النموذجية:**

إذا كان الطرفان يعجزان عن العربية فينعقد بلغتهم بالإجماع [3]. أما إذا كانا يجيدان العربية **فاختلفوا:

* **جمهور الفقهاء:** يصح انعقاد الزواج بأي لغة؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني [3].

* **الإمام الشافعي:** لا ينعقد بغير العربية للقادرين عليها؛ لأن النكاح حقيقة شرعية رتب الشارع عليها أحكاماً، فكان كالصلاة لا يصح بغير العربية لمن يعرفها [3].

 **السؤال الرابع: هل (الإشهاد) على عقد الزواج شرط لصحة العقد؟ اذكر آراء الفقهاء، مع بيان الرأي الراجح.**

 **الكبسولة النموذجية:**

* **الرأي الراجح (الجمهور):** الإشهاد شرط أساسي في عقد الزواج لخطورته وتعلقه بالأنساب وتمييزاً له عن الزنا [4]. ولكن اختلفوا في نوع الشرط:

* **الحنفية:** هو "شرط جواز" (لا ينعقد النكاح إلا به) [4].

* **المالكية:** هو "شرط صحة" (يبطل العقد بدونه) [4].

* **رأي مخالف:** ذهب الشافعي في قول وأبو ثور إلى أن العقد يصح بدون شهود قياساً على عقد البيع (وهو رأي مرجوح) [4].

⚖️ **السؤال الخامس (قضية 🇸🇦):** امرأة عاقلة بالغة باشرت عقد زواجها بنفسها من رجل كفاء دون إذن وليها، فما حكم العقد؟**

💡 **الكبسولة النموذجية:**

هذه مسألة (ولاية المرأة)، وفيها قولان:

* **عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف: العقد صحيح ونافذ؛ لأن المرأة البالغة العاقلة حرة في التصرف في مالها، فمن باب أولى تتصرف في تزويج نفسها، وللولي حق الاعتراض فقط إذا زوجت نفسها من غير كفاء [5].

* **عند جمهور الفقهاء (مالكية، شافعية، حنابلة): العقد غير صحيح وباطل؛ لأنه يشترط لصحة الزواج أن يباشره الولي بعبارته، واستدلوا بحديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) [5].

⚖️ **السؤال السادس: هل (الكفاءة) بين الزوجين شرط في الزواج؟ وما هي الأمور التي تعتبر فيها الكفاءة؟**

💡 **الكبسولة النموذجية:**

* **اشتراط الكفاءة:** ذهب الأقلية (الكرخي والجصاص من الحنفية) إلى عدم اشتراطها. ولكن **جمهور الفقهاء** اعتبروا الكفاءة شرطاً لثبات الألفة واستقرار الزواج [6]. وهي حق للزوجة والأولياء، فلو تنازلوا عنها صح العقد [6].

* **أمور الكفاءة:** تُقاس الكفاءة عند الحنفية في أمور محددة وهي: (النسب، الإسلام، الديانة/التدين، المال، والحرفة/المهنة) [7].

 الجزء الثالث: بنك الأسئلة المقالية (أنواع الزواج الفاسد والحقوق الزوجية)

 **السؤال الأول: هل تسمية الزواج السري بـ "الزواج العرفي" تسمية صحيحة؟ وكيف يتم إثبات الزواج عند (إنكار الزوج) في المحاكم المصرية؟**

 **الكبسولة النموذجية:**

* **التسمية:** خاطئة تماماً؛ لأن العرف هو ما استقرت عليه النفوس وارتضاه الناس، والمجتمع لم يتعارف إلا على الزواج الموثق والمعلن الذي يحضره الأهل، فهذا الزواج يخالف العرف الصحيح [1].

* **الإثبات عند الإنكار:** لا تسمع المحاكم المصرية دعوى الزوجية عند إنكار الزوج إلا إذا كانت العلاقة ثابتة بـ **وثيقة رسمية**؛ وذلك لحماية أعراض الناس وأموالهم من ادعاءات فاسدي الذمم وشاهدي الزور [39، 40].

 **السؤال الثاني: ما حكم الزواج العرفي السري (المنتشر بين بعض طلاب الجامعات)؟ وما هي أدلة بطلانه؟**

 **الكبسولة النموذجية:**

* **الحكم:** هذا الزواج باطل ومحرم **ويأخذ حكم الزنا [2].

* **أدلة بطلانه:**

1. يفتقد لمقاصد الزواج السامية من بناء أسرة وسكن ومودة [3].
2. ينطوي على السرية و"التواصي بالكتمان"، والإسلام اشترط الإعلان والإشهار [33، 42].
3. الطعن في عدالة الشهود، فهم غالباً أصدقاء يوافقون على الكتمان وتسهيل الخفاء، مما يُبطل شهادتهم [41، 42].

 **السؤال الثالث: عرّف كلاً من (زواج المتعة) و(زواج التحليل)، واذكر حكمهما عند جمهور الفقهاء.**

 **الكبسولة النموذجية:**

- * **زواج المتعة:** هو زواج مؤقت بأجل محدد (مثل: أتزوجك لمدة شهر بكذا).
- * **حكمه:** باطل ومحرم بإجماع أهل السنة؛ لأن الزواج في الإسلام مبني على التأبيد والاستمرار [31، 62].
- * **زواج التحليل:** هو أن يتزوج الرجل من امرأة مطلقة ثلاثاً بنية طلاقها بعد الدخول ليحللها لزوجها الأول [4]. **حكمه:** باطل عند المالكية والحنابلة وأبي يوسف (لأنه في حقيقته زواج مؤقت، والزواج المؤقت باطل) [4].

 **السؤال الرابع: فرّق بين المهر المسمى ومهر المثل. ومتى تستحق الزوجة "نصف" المهر المسمى؟

 **الكبسولة النموذجية:**

- * **المهر المسمى:** هو المهر الذي اتفق عليه الزوجان وتم تحديد مقداره (تسميته) صراحة في العقد [5].

* **مهر المثل:** هو المهر الذي يُحكم به للزوجة قياساً على مهر امرأة تماثلها من أسرة أبيها (في الجمال والسن والعلم) إذا خلا العقد من تسمية المهر [5].

* **سقوط نصف المهر:** تستحق الزوجة نصف المهر المسمى فقط إذا كان العقد صحيحاً، والمهر مسمى، وتمت الفرقة (الطلاق) **قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة** [5].

⚖️ **السؤال الخامس (قضية القايمه 🇸🇦): على من يقع عبء (تجهيز بيت الزوجية) شرعاً؟ وكيف يُحكم في ملكية الجهاز عند الاختلاف بين الزوجين بدون بينة؟**

💡 **الكسولة النموذجية:**

* **تجهيز بيت الزوجية:**

* **عند الحنفية:** التجهيز واجب بالكامل على **الزوج**، والمهر خالص حق للزوجة لا تُجبر على الشراء منه [6].

* **عند المالكية:** التجهيز واجب على **الزوجة** ولكن في حدود ما قبضته من المهر وما جرى به العرف [6].

* **الخلاف في ملكية الجهاز (بدون فواتير/بينه):**

* **عند أبي حنيفة:** القول للزوج مع يمينه (لأن المسكن ملكه) [7].

* **عند أبي يوسف:** القول للزوجة مع يمينها (لأن العرف أن المرأة هي من تجهز) [7].

* **عند الإمام مالك (الأعدل):** يُحكم للرجل بما هو من شأن الرجال، وللمرأة بما هو من شأن النساء، وما يصلح للاثنتين يُحكم به للزوج [7].

⚖️ ****السؤال السادس:** ما هي شروط استحقاق الزوجة لـ (النفقة)؟ وما هي الحالات التي تسقط فيها؟**

💡 ****الكبسولة النموذجية:****

* ****شروط استحقاق النفقة:**** تجب النفقة بسبب "الاحتباس" (تفرغ الزوجة لزوجها) [7]. ويُشترط لها:

1. أن يكون العقد صحيحاً.

2. أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها.

3. أن تكون صالحة لاستمتاع الزوج بها [57، 58].

* ****مسقطات النفقة:**** تسقط النفقة بـ (الأداء) أي دفعها، أو بـ (الإبراء) أي تنازل الزوجة عنها، أو بـ **** (النشوز) ****: وهو خروج الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها لبيت الزوجية بغير مبرر شرعي [57، 58].

قهوتك المظبوطة في إيدك، ويلا بينا نفرم **** (الجزء الرابع والأخير) **** من الأسئلة المقالية! 🚀

📝 **الجزء الرابع:** بنك الأسئلة المقالية الشامل (التريكات ومسائل التميز)

⚖️ ****السؤال الأول:** من شروط صحة "صيغة عقد الزواج" أن تكون منجزة. فما الحكم إذا تم تعليق الزواج على شرط مستقبلي، أو تمت إضافته إلى زمن مستقبل؟**

💡 ****الكبسولة النموذجية:****

يُشترط في الصيغة أن تكون (منجزة)، أي تدل على الارتباط في الحال [1].

* **التعليق على شرط مستقبلي:** إذا قال "تزوجتك إن رضي أبي"، فهذا العقد باطل ولا ينعقد**؛ لأن الزواج لا يقبل التعليق على أمر غير محقق الوقوع في المستقبل [1].

* **الإضافة لزمن مستقبل:** إذا قال "تزوجتك ابتداءً من أول يناير المقبل"، فهذا العقد لا ينعقد**؛ لأن الزواج عقد تمليك للمتعة ويجب أن تترتب آثاره في الحال (الزمن الحاضر)، ولا يقبل التأجيل [1].

⚖️ **السؤال الثاني: بيّن حكم انعقاد عقد الزواج من (الأخرس). وما هي شروط صحة إشارته أو كتابته؟**
💡 **الكبسولة النموذجية:**

* اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج **ينعقد من الأخرس** سواء بالإشارة أو بالكتابة نظراً لعجزه عن النطق، ودفعاً للحرص عنه [2].
* **شروط الإشارة:** يجب أن تكون إشارته (مفهومة وواضحة) وتدل دلالة قاطعة على إرادة الزواج، ويعرفها الحاضرون [2].
* **أما بالنسبة للكتابة:** إذا كان الأخرس قادراً على الكتابة، فإن بعض الفقهاء يشترطون أن يكتب العقد (لأن الكتابة أدل على المراد من الإشارة)، وإذا كان لا يعرف الكتابة فتكفي إشارته المفهومة [2].

⚖️ **السؤال الثالث: المحرمات من النساء ينقسمن إلى تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. اذكر ثلاثة أمثلة للتحريم (المؤقت) مع بيان الحكمة من التحريم.**
💡 **الكبسولة النموذجية:**
التحريم المؤقت هو ما كان سببه وصفاً غير لازم يزول بزواله [3]:

1. ****الجمع بين الأختين: **** يحرم أن يتزوج الرجل أختين في نفس الوقت، والحكمة: منعاً لقطيعة الرحم وإثارة العداوة بين الأخوات [3].
 2. ****المعتدة: **** يحرم الزواج بمن هي في فترة العدة (من طلاق أو وفاة)، والحكمة: حماية الأنساب من الاختلاط وحفظ حقوق الزوج الأول [3].
 3. ****المشركة (التي لا تدين بدين سماوي): **** يحرم الزواج منها حتى تسلم، لقوله تعالى: (ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن)، والحكمة: الخوف من تأثيرها على عقيدة الزوج وأولاده [3].
-

 ****السؤال الرابع: هل يسري التحريم بالرضاع على (إخوة الرضيع)؟ وما هو "مقدار الرضاعة" المحرمة عند المذاهب المختلفة؟ ****

 ****الكبسولة النموذجية: ****

- * ****إخوة الرضيع: **** التحريم ****لا يسري عليهم ****، فهم من المستثنيات. فلا يحرم على أخ الرضيع أن يتزوج من ابنة المرضعة (التي أرضعت أخاه)؛ لأن هذا الأخ لم يرضع ولم يدخل لبن المرأة في تكوين جسده [4].
- * ****مقدار الرضاعة المحرمة: **** اختلف فيه الفقهاء:
1. ****أبو حنيفة ومالك: **** التحريم يثبت بأي مقدار (قليل الرضاعة وكثيرها) [5].
 2. ****الشافعي وأحمد: **** لا يثبت التحريم بأقل من (خمس رضعات) متفرقات مشبعات [5].
 3. ****قول ثالث: **** يثبت التحريم بـ (ثلاث رضعات فأكثر) [5].
-

⚖️ ****السؤال الخامس:** اذكر أقسام (الوكالة) في عقد الزواج. وما حكم تزويج الوكيل للمرأة من نفسه؟**

💡 ****الكبسولة النموذجية:****

* الوكالة في الزواج تنقسم إلى قسمين [6]:

1. ****وكالة مقيدة:**** أن تقيده بشخص معين (كأن تقول: وكلتك لتزوجني من فلان)، وهنا يجب أن يلتزم الوكيل بهذا الشخص ولا يتجاوزه.
 2. ****وكالة مطلقة:**** أن تفوضه دون تحديد شخص (كأن تقول: وكلتك لتزوجني وتختار لي).
- * ****زواج الوكيل من موكلته:**** ليس للوكيل أن يزوج المرأة لنفسه في الوكالة المطلقة إلا إذا كانت المرأة قد أذنت له صراحة بذلك (بأن تقول: زوجني ممن شئت حتى لو كان أنت)، وذلك لمنع تهمة المحاباة لنفسه [6].

⚖️ ****السؤال السادس:** حدد علماء الحنفية "خمسة أمور" تُعتبر فيها (الكفاءة) بين الزوجين.. اذكرها بالتفصيل.**

💡 ****الكبسولة النموذجية:****

- اشتراط الحنفية الكفاءة (أي المساواة والتقارب بين الزوجين) في خمسة أمور لضمان استقرار الزواج [7]:
1. ****النسب:**** فلا كفاءة لغير العرب بالعرب، وفي العائلات تُراعى الأنساب المعروفة [7].
 2. ****الإسلام:**** فمن كان له أبوان في الإسلام أرفع ممن أسلم حديثاً [7].
 3. ****الديانة (التقوى):**** الفاسق ليس كفوئاً للمرأة الصالحة التقية [7].
 4. ****المال:**** المراد به القدرة على دفع (المهر المعجل) والقدرة على (النفقة) [7].
 5. ****الحرفة (المهنة):**** فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفوئاً لصاحبة الحرفة الرفيعة أو ابنة العائلات ذات المهن المرموقة [7].

⚖️ ****السؤال السابع: ما حكم (القسم) والمبيت بين الزوجات لمن كان معدداً؟ وهل يحق للزوجة أن تتنازل عن "ليلتها" لضررتها؟****

💡 ****الكبسولة النموذجية:****

* ****حكم القسم:**** يجب على الزوج الذي يجمع بين أكثر من زوجة أن (يعدل) بينهن في المبيت والنفقة (العدل المادي)، ولا يُحاسب على ميل القلب والمحبة لأنها لا تُملك [8].

* ****تنازل الزوجة:**** يجوز ****يجوز**** للزوجة أن تتنازل عن قسمها (ليلتها) لزوجها أو لإحدى زوجاته الأخريات إذا رضيت بذلك، كما فعلت أم المؤمنين "سودة بنت زمعة" رضي الله عنها حين وهبت ليلتها لـ "عائشة" رضي الله عنها. وإذا تنازلت، سقط حقها في المطالبة به لتلك الليلة [8].

⚖️ ****السؤال الثامن: متى تستحق المطلقة (المتعة) بدلاً من المهر؟ وكيف تُقدر هذه المتعة؟****

💡 ****الكبسولة النموذجية:****

* ****استحقاق المتعة:**** تجب (المتعة) - وهي هدية من الثياب وغيرها - للمرأة التي طلقها زوجها ****قبل الدخول****، بشرط أن يكون العقد ****لم يُسمَّ فيه مهر**** (أي لم يتفقا على قيمة المهر في العقد وتسمى مفوضة) [54، 55].

* ****كيفية تقديرها:**** تُقدر المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار (غني أو فقير)، وتكون في العادة عبارة عن ثلاثة أثواب (درع وخمار وملحفة)، ولا تزيد قيمتها عن نصف مهر المثل [54، 55]. * (أما التي سُمي لها مهر وطلقت قبل الدخول فتستحق نصف المهر المسمى كما ذكرنا سابقاً) * [9].

⚖️🏆🎓 ربنا يوفقك يا زميلي، ومستني أسمع خبر الامتياز!
وصلني على النبي ♥